

قناتنا بتتكلم بلدي قناتنا قانون بالبلدي



مكثف لقانون الإجراءات الجنائية الفرقة الرابعة

قانون الإجراءات الجنائية للفرقة الرابعة ده زي الخريطة اللي بتوضحك إزاي الدولة بتتعامل مع الجريمة من أول ما تحصل لحد ما المتهم ياخذ جزاءه

- مستشارين بنات واولاد قناه قانون بالبلدي

المكثف ده هتلاقي فيه

1. إيه هي حقوق المتهم؟
(زي حقه في محامي، وحقه إنه ميتعذبش)
2. إزاي بنقبض على المتهم؟
وايه الإجراءات القانونية اللي لازم نتبعها
3. إزاي بنجمع الأدلة؟

- والتفتيش سيكون إزاي؟
4. المحاكمة ماشية إزاي؟
وإيه أنواع الأحكام اللي ممكن تصدر؟
5. إزاي بتنفذ الحكم؟
والحقوق بتكون محفوظة للكل

بتأخذ كمان

التحقيق الابتدائي
من أول البلاغ لحد قرار النيابة
القبض والتفتيش
إمتى بيكونوا صح وإمتى بيكونوا غلط.
المحاكمة



إجراءاتها وأنواعها

الطعون

إزاي ممكن تعترض على الحكم.

تنفيذ الأحكام

إزاي بنطبق العقوبة على المتهم

المادة دي مهمة جدا عشان بتفهمك إزاي العدالة بتتحقق في المجتمع ركز_معايَا_وَهتستفيد_كثير
وخذ بالك أن المادة
هيجيك فيها قاعه بحث كمان

الباب الاول

الدعوه الجنائية ونظام النيابة العامه واختصاصاتها

بس قبل ما ندخل في الموضوع تعالوا نوضح حاجه الاول
عاوزين نعرف ايه الفرق بين الدعوى المدنية والجنائية
عارف زي ايه زي الفرق بين خناقة عيال خفيفة وجريمة كبيرة تعالى نفهمها ببساطة



الدعوى المدنية

إيه هي؟

دي بتكون بين طرفين عاديين (أفراد أو شركات) حصل بينهم خلاف على حاجة مادية أو حق من الحقوق زي مثلاً واحد سلف فلوس ومارجعهاش أو واحد خبط عربية واحد تاني إيه الهدف منها؟
تعويض المتضرر واسترجاع الحق يعني اللي اتخبطت عربيته ياخذ فلوس تصليحها، واللي ليه فلوس ياخذها
إيه العقوبة؟
مفيش عقوبة بالحبس أو الغرامة للدولة، بيكون فيه تعويض مادي بس مين اللي بيرفعها؟
المتضرر نفسه أو محاميه

الدعوى الجنائية



الدعوى الجنائية

إيه هي؟

دي بتكون بين الدولة (النيابة العامة) وبين شخص ارتكب جريمة بتضرر المجتمع زي القتل والسرقة والمخدرات
إيه الهدف منها؟
معاقبة المجرم وحماية المجتمع. يعني اللي قتل يتحبس، واللي سرق يتعاقب
إيه العقوبة؟
بتكون عقوبة جنائية زي الحبس أو السجن أو الغرامة للدولة
مين اللي بيرفعها؟
النيابة العامة باسم المجتمع

مثال مدني....

لو واحد كسر لك شباك بيتك، هترفع عليه قضية مدنية عشان يصلحك الشباك أو يدفع تمناه

مثال جنائي.....

لو واحد دخل بيتك وسرقك، النيابة هترفع عليه قضية جنائية عشان يتحبس ويتعاقب على السرقة

1. تبعية النيابة العامة

النيابة دي جزء من السلطة القضائية يعني شغالة تحت إشراف القضاء

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وبتتبع النائب العام، اللي هو بيكون أعلى واحد في النيابة وده بيبضمن استقلالها وحيادها في أداء عملها 

2. النائب العام

ده الكبير بتاع النيابة كلها وهو اللي بيدي الأوامر والتعليمات لكل

النائب العام هو رئيس النيابة العامة وبيعتبر أعلى سلطة فيها هو اللي بيشراف على كل أعمال النيابة وبيصدر التعليمات والتوجيهات اللازمة لضمان حسن سير العمل

3. تقسيم النيابة العامة

النيابة متقسمة لنيابات كتير كل واحدة مسؤولة عن منطقة معينة أو نوع معين من القضايا

النيابة العامة متقسمة لنيابات على مستوى الجمهورية زي النيابة الكلية والنيابة الجزئية ونيابات متخصصة زي نيابة الأموال العامة ونيابة المرور كل نيابة ليها اختصاص مكاني ونوعي معين

4. أعضاء النيابة العامة

ربنا يكتبها لكم 🙏

دول الناس اللي شغالين في النيابة، اللي بيحققوا في القضايا وبيرفعوها قدام المحكمة

أعضاء النيابة العامة هما وكلاء النيابة، ورؤساء النيابة والمحامون العموم كلهم بيكونوا حاصلين على شهادة حقوق، وبيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

5. استقلالية النيابة العامة

النيابة دي مستقلة في شغلها يعني محدش يقدر يتدخل في قراراتها أو يملّي عليها حاجة.

النيابة العامة تتمتع بالاستقلالية التامة في أداء عملها، ومحدش يقدر يتدخل في قراراتها أو يوجهها وده عشان تضمن إنها بتحقق العدالة بدون أي تأثير أو ضغط

6. واجبات أعضاء النيابة العامة

لازم يكونوا أمناء ومخلصين في شغلهم ويحترموا القانون ويحافظوا على حقوق الناس

أعضاء النيابة العامة عليهم واجبات كتير، زي الحياد والنزاهة وسرعة الفصل في القضايا واحترام حقوق المتهمين والالتزام بالقانون. ⚖️

7. مساءلة أعضاء النيابة العامة

لو عضو النيابة غلط أو عمل حاجة غلط ممكن يتعاقب

أعضاء النيابة العامة بيخضعوا للمساءلة التأديبية والقانونية لو ارتكبوا أي مخالفات أو أخطاء وده بيضمن إنهم بيقوموا بعملهم على أكمل وجه



اختصاصات النائب العام

1. رئاسة النيابة العامة
يتولى النائب العام رئاسة النيابة العامة، حيث يشرف على جميع أعمالها ويوجهها. وله الحق في إصدار التعليمات والتوجيهات العامة والخاصة لأعضاء النيابة.
2. تمثيل النيابة العامة
يمثل النائب العام النيابة العامة أمام جميع المحاكم والجهات القضائية والإدارية. وله الحق في التحدث باسمها والتعبير عن رأيها في أي مسألة قانونية.
3. الإشراف على التحقيقات
يشرف النائب العام على جميع التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة، وله الحق في توجيه المحققين وإصدار التعليمات اللازمة لضمان حسن سير التحقيق.
4. إصدار القرارات
للنائب العام الحق في إصدار القرارات المتعلقة بسير الدعوى الجنائية، مثل قرار إحالة المتهم للمحاكمة، أو قرار حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة.
5. الطعن على الأحكام
للنائب العام الحق في الطعن على الأحكام القضائية التي يرى أنها مخالفة للقانون أو غير عادلة، وذلك لضمان تحقيق العدالة بشكل كامل.
6. الرقابة على السجون
يشرف النائب العام على السجون وأماكن الاحتجاز، ويتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المساجين. وله الحق في زيارة السجون والتفتيش عليها.
7. إصدار التعليمات العامة

للمنائب العام الحق في إصدار التعليمات العامة لأعضاء النيابة العامة، وذلك لتوضيح كيفية تطبيق القوانين والإجراءات القانونية، وضمان توحيد العمل في جميع النيابة.

8. اقتراح القوانين

للمنائب العام الحق في اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون القضائية، وذلك بهدف تطوير النظام القضائي وتحسينه



اختصاصات رؤساء النيابة ووكلاء النيابة ومعاونين النيابة العامة

1. رؤساء النيابة

الإشراف العام

يتولى رئيس النيابة الإشراف العام على سير العمل في النيابة التي يرأسها، ويتأكد من حسن أداء الأعضاء لواجباتهم.

توزيع العمل

يقوم رئيس النيابة بتوزيع القضايا والمهام على أعضاء النيابة، ويراعي في ذلك خبرة كل عضو وقدراته.

التحقيق في القضايا الهامة

قد يتولى رئيس النيابة بنفسه التحقيق في بعض القضايا الهامة أو المعقدة.

إصدار القرارات

لرئيس النيابة الحق في إصدار بعض القرارات المتعلقة بسير التحقيق، مثل قرار الإفراج عن المتهم مؤقتاً أو قرار ندب الخبراء.

تمثيل النيابة

يمثل رئيس النيابة النيابة التي يرأسها أمام الجهات القضائية والإدارية الأخرى.

2. وكلاء النيابة

التحقيق في القضايا يتولى وكيل النيابة التحقيق في القضايا الجنائية التي تُحال إليه من رئيس النيابة. ويقوم بجمع الأدلة وسماع الشهود واستجواب المتهمين.

إعداد المذكرات

يقوم وكيل النيابة بإعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالقضايا التي يتولاها، وتقديمها إلى رئيس النيابة.

حضور الجلسات
يحضر وكيل النيابة جلسات المحاكمة في القضايا التي يتولاها، ويقدم الأدلة والشهود، ويناقش الدفاع،
ويطلب من المحكمة توقيع العقوبة المناسبة على المتهم.
تنفيذ القرارات
يقوم وكيل النيابة بتنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة في القضايا التي يتولاها.

3. مساعدو النيابة

معاونة الوكلاء يقوم مساعد النيابة بمعاونة وكلاء النيابة في أداء واجباتهم، ويساعدهم في جمع الأدلة
وإعداد المذكرات وحضور الجلسات.
القيام ببعض التحقيقات البسيطة

قد يتولى مساعد النيابة القيام ببعض التحقيقات البسيطة تحت إشراف وكيل النيابة.
تنفيذ بعض القرارات
يقوم مساعد النيابة بتنفيذ بعض القرارات التي تصدرها النيابة، مثل إعلان الشهود أو نقل المتهمين.

4. معاونو النيابة

الأعمال الإدارية يقوم معاون النيابة بالأعمال الإدارية والكتابية في النيابة، مثل تسجيل القضايا وحفظ
الملفات وإعداد الإحصائيات.
مساعدة الأعضاء يساعد معاون النيابة أعضاء النيابة في أداء واجباتهم، ويوفر لهم الدعم الإداري
اللازم.

🔥 القيد الذي ترد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية

🔥 مهمه وموضع سؤال امتحان



1. الشكوى أو الطلب

في بعض الجرائم مينفعش النيابة ترفع قضية إلا لو المجني عليه (الشخص اللي اتضرر من الجريمة) قدم شكوى أو طلب بتحريك الدعوى. زي جرائم السب والقذف والضرب البسيط
ليه؟

عشان دي جرائم بتمس مصلحة شخصية للمجني عليه، وهو اللي بيحدد إذا كان عاوز يسامح ولا يعاقب
الجاني
مثال

لو واحد سب واحد تاني، مينفعش النيابة ترفع قضية سب وقذف إلا لو الشخص اللي اتسب قدم شكوى.

2. الإذن

في بعض الحالات
لازم النيابة تاخذ إذن من جهة معينة قبل ما ترفع قضية على شخص معين زي قضايا الوزراء والقضاة
وأعضاء مجلس النواب
ليه؟

عشان نحمي وظائفهم ونمنع أي محاولة للضغط عليهم أو التأثير على قراراتهم
مثال

مينفعش النيابة ترفع قضية على وزير إلا بعد ما تاخذ إذن من مجلس الوزراء

3. الحصانة

بعض الأشخاص بيكون ليهم حصانة بتمنع النيابة من اتخاذ أي إجراء ضدهم إلا في حالات معينة.**
زي أعضاء البرلمان اللي ليهم حصانة برلمانية
ليه؟

عشان يقدرُوا يمارسوا عملهم بحرية ومحدث يقدر يهددهم أو يعطلهم
مثال

مينفعش النيابة تقبض على عضو في البرلمان أو تحبسه إلا بعد ما البرلمان يوافق على رفع الحصانة
عنه

4. التقادم

يعني مرور مدة معينة على ارتكاب الجريمة بيمنع النيابة من رفع قضية
المدة دي بتختلف حسب نوع الجريمة.

ليه؟

عشان مع مرور الوقت الأدلة ممكن تضيع، والشهود ممكن ينسوا ومبيبقاش فيه فائدة من معاقبة الجاني
بعد مدة طويلة.

مثال

في الجرائم البسيطة ممكن تتقادم الدعوى بعد سنة واحدة. أما في الجرائم الكبيرة، ممكن تتقادم بعد 10
سنين أو أكثر

5. الصلح والتصالح

في بعض الجرائم ممكن المجني عليه والجاني يتصالحوا، وده بيمنع النيابة من رفع قضية أو بيقف القضية لو كانت مرفوعة بالفعل
ليه؟

عشان الصلح بيحقق مصلحة الطرفين وبيخفف العبء على المحاكم
مثال

في بعض قضايا الشيكات، لو الجاني دفع قيمة الشيك للمجني عليه، ممكن يتصالحوا والقضية تنقفل

6. العفو الشامل

ده بيكون قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن مجموعة من المجرمين،** وده بيمنع النيابة من رفع قضايا عليهم أو بيقف القضايا المرفوعة بالفعل
ليه؟

عشان ده بيكون له دوافع سياسية أو اجتماعية، زي تحقيق المصالحة الوطنية أو تخفيف الاكتظاظ في السجون.

مثال

بعد الثورات، ممكن الرئيس يصدر قرار بالعفو الشامل عن بعض المتهمين في قضايا سياسية

سؤال

تكلم بالتفصيل عن تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الشكوى وآثارها وما يتعلق بها

أولا تعريف الشكوى

إيه هي الشكوى؟

هي عبارة عن إبلاغ بيقدمه المجني عليه (الشخص اللي اتضرر من الجريمة) للنيابة أو للشرطة بيقول فيه إن جريمة حصلت وإنه بيتهم شخص معين بارتكابها، وبيطلب معاقبته
مين اللي بيقدم الشكوى؟

المجني عليه نفسه، أو وكيله القانوني (المحامي بتاعه) ولو المجني عليه قاصر أو معتوه، اللي بيقدم الشكوى هو وليه أو الوصي عليه
إيه الفرق بين الشكوى والبلاغ؟

البلاغ بيكون عن أي جريمة وأي حد ممكن يقدمه أما الشكوى بتكون عن جرائم معينة بس ولازم المجني عليه هو اللي يقدمها

ثانيا الجرائم التي تتطلب شكوى

إيه الجرائم اللي مينفعش النيابة ترفع فيها قضية إلا لو فيه شكوى؟ القانون بيحددها على سبيل الحصر، وأهمها

جرائم السب والقذف والاهانة.
جريمة الزنا.
جريمة إفشاء الأسرار.
جريمة الامتناع عن تسليم الصغير.
بعض جرائم الشيكات.
جرائم الضرب والجرح البسيط.
ليه الجرائم دي بالذات؟** عشان دي جرائم بتمس مصلحة شخصية للمجني عليه، والقانون بيحترم رغبته في إن القضية تتحرك أو متحركش

ثالثا شروط الشكوى

لازم تكون مكتوبة
مينفعش الشكوى تكون شفوية لازم تكون مكتوبة وموقعة من المجني عليه أو وكيله
لازم تتضمن بيانات محددة
لازم الشكوى تتضمن اسم المجني عليه وعنوانه، واسم المشكو في حقه (الشخص المتهم) وبياناته وتاريخ ومكان وقوع الجريمة، ووصف تفصيلي للواقعة، وطلب صريح بتحريك الدعوى الجنائية.
لازم تقدم في الميعاد
القانون بيحدد ميعاد معين لتقديم الشكوى، ولو الميعاد ده فات، مينفعش تتقدم الشكوى والدعوى الجنائية مبيتحركش
الميعاد ده بيكون عادة 3 شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها

رابعا آثار الشكوى

تحريك الدعوى الجنائية
لو الشكوى استوفت الشروط، النيابة بتبدأ التحقيق في الواقعة، ولو لقت أدلة كافية، بترفع القضية قدام المحكمة
التنازل عن الشكوى
المجني عليه له الحق في التنازل عن الشكوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي في القضية والتنازل عن الشكوى بيؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، يعني القضية بتتقفل والمتهم ميتعاقبش
ميراث الحق في الشكوى
لو المجني عليه مات، الحق في تقديم الشكوى أو التنازل عنها بيتنقل لورثته
تعدد المجني عليهم
لو فيه أكثر من واحد اتضرروا من الجريمة، كل واحد منهم له الحق في تقديم شكوى مستقلة

خامسا حالات خاصة

الجرائم الواقعة على الأموال العامة
في الجرائم التي تمس الأموال العامة، مینفعش الشکوى تحل محل البلاغ، وأي حد ممکن يبلغ عن الجريمة والنيابة لازم تحقق فيها حتى لو المجني عليه متنازلش عن الشکوى

الجرائم التي تمس الأمن القومي

نفس الكلام في الجرائم التي تمس الأمن القومي، مینفعش الشکوى توقف التحقيق فيها، والنيابة لازم تكمل التحقيق حتى لو المجني عليه متنازلش عن الشکوى

التنازل عن الشکوى

مين ليه الحق يتنازل؟
الشخص الذي القانون خوله يقدم الشکوى سواء كان المجني عليه (لو عنده الأهلية القانونية) أو الوكيل الخاص (لو معاه توكيل بالتنازل)
لو مقدم الشکوى مش وكيل خاص، يبقى ملوش حق التنازل
الولي أو الوصي أو القيم يقدروا يتنازلوا في الحدود التي القانون سمح بيها لتقديم الشکوى
لو المجني عليهم كثير، الحق في التنازل بيكون للي قدم الشکوى بس ولو قدمها أكثر من شخص لازم التنازل يصدر من كلهم

لو المتهمين كثير، تنازل واحد منهم يعتبر تنازل بالنسبة للباقيين، وده طبقاً لقاعدة وحدة الجريمة

شروط التنازل

كتابة أو شفهيًا ممكن التنازل يكون مكتوب أو بالقول
مش لازم يكون صريح
ممكن يكون ضمني بس لازم يكون واضح و مفهوش لبس

مش لازم قدام النيابة
ممكن يكون قدام النيابة أو القضاء أو مأمور الضبط القضائي، أو حتى بخطاب يوصل للمتهم أو قريبه
مینفعش يكون معلق على شرط
لو التنازل معلق على شرط، التنازل نفسه صحيح بس الشرط باطل
حق شخصي
حق التنازل عن الشکوى هو حق شخصي فلو الشاكي مات الحق ده مببروحش للورثة إلا في حالة واحدة وهي دعوى الزنا، ساعتها ولاد الشاكي يقدروا يتنازلوا، ولو واحد منهم بس اتنازل التنازل يعتبر صادر من الكل

إمتى ينفع التنازل؟

في أي مرحلة من مراحل الدعوى لحد ما الحكم يبقى بات (نهائي)

إلا في حالتين بعد الحكم البات

لو الزوج سامح زوجته الزانية ورجعوا يعيشوا مع بعض زي الأول، ساعتها ممكن يوقف تنفيذ الحكم عليها
مينفعش الزوجة تعمل كده لو جوزها هو اللي زاني، لأن استمرار الحياة الزوجية متوقف على إرادة الزوج بس

التنازل عن الشكوى

مين ليه الحق يتنازل؟

الشخص اللي القانون خوله يقدم الشكوى سواء كان المجني عليه (لو عنده الأهلية القانونية) أو الوكيل الخاص (لو معاه توكيل بالتنازل)

لو مقدم الشكوى مش وكيل خاص، يبقى ملوش حق التنازل
الولي أو الوصي أو القيم يقدرنا يتنازلوا في الحدود اللي القانون سمح بيها لتقديم الشكوى

لو المجني عليهم كثير، الحق في التنازل بيكون للي قدم الشكوى بس ولو قدمها أكثر من شخص لازم التنازل يصدر من كلهم

لو المتهمين كثير، تنازل واحد منهم يعتبر تنازل بالنسبة للباقيين، وده طبقاً لقاعدة وحدة الجريمة

شروط التنازل

كتابة أو شفهيًا ممكن التنازل يكون مكتوب أو بالقول

مش لازم يكون صريح

ممكن يكون ضمني بس لازم يكون واضح و مفهوش لبس

مش لازم قدام النيابة

ممكن يكون قدام النيابة أو القضاء أو مأمور الضبط القضائي، أو حتى بخطاب يوصل للمتهم أو قريبه
مينفعش يكون معلق على شرط

لو التنازل معلق على شرط، التنازل نفسه صحيح بس الشرط باطل

حق شخصي

حق التنازل عن الشكوى هو حق شخصي فلو الشاكي مات الحق ده مببروحش للورثة إلا في حالة واحدة وهي دعوى الزنا، ساعتها ولاد الشاكي يقدرنا يتنازلوا، ولو واحد منهم بس اتنازل التنازل يعتبر صادر من الكل

إمتى ينفع التنازل؟

في أي مرحلة من مراحل الدعوى لحد ما الحكم يبقى بات (نهائي)

إلا في حالتين بعد الحكم البات

لو الزوج سامح زوجته الزانية ورجعوا يعيشوا مع بعض زي الأول، ساعتها ممكن يوقف تنفيذ الحكم عليها

مبينفعش الزوجة تعمل كده لو جوزها هو اللي زاني، لأن استمرار الحياة الزوجية متوقف على إرادة الزوج بس

أحكام إذن النيابة خلينا نفهم إذن النيابة ده إزاي

1. **الترخيص ممكن يكون شفوي:** يعني مش لازم يكون مكتوب، ممكن النيابة تديك إذن شفوي (بالكلام). هنا هو شبه الطلب العادي. بس خلي بالك، الشكوى (اللي بتشتكي فيها) ممكن تكون شفوي أو كتابة عادي.

2. **ميعاد الإذن مش محدد القانون** مابيشترطش إن إذن النيابة يطلع في ميعاد معين. يعني ممكن يطلع في أي وقت، طالما الجريمة أو القضية اللي الإذن ده عشانها، لسه ماسقطتش بالتقادم (يعني مدتها القانونية لسه مخلصتش). في الحتة دي، إذن النيابة شبه الطلب، لكنه مختلف عن الشكوى، لأن الشكوى بتسقط لو عدى عليها 3 شهور من ساعة ما عرفت بالجريمة وبالمتهم.

3. **الإذن مبينفعش يرجعوا فيه:** لو النيابة طلعت إذن خلاص، مبينفعش ترجع فيه بعد كده. ولو رفضوا يدوا الإذن، مبينفعش يرجعوا يدوه تاني إلا لو ظهرت أدلة جديدة خالص، وطبعاً لازم تكون القضية لسه موجودة. يبقى الإذن ده مش زي الشكوى أو الطلب اللي ممكن تتنازل عنهم، لا، إذن النيابة ده مبينفعش تتنازل عنه خالص.

4. **الإذن شخصي:** الإذن ده بيكون خاص بالشخص اللي النيابة طلعتوله بس، ومبيشملش أي حد تاني، حتى لو كان شريك في نفس الجريمة. دي عكس الشكوى أو الطلب، لو قدمتهم ضد متهم واحد، بيعتبروا ضد كل المتهمين اللي في القضية.

ودي بقى حالات لازم فيها طلب كتابي عشان تبدأ القضية الجنائية

1. في جرایم معينة لازم طلب من وزير العدل: متبدأش أي قضية جنائية أو أي إجراءات فيها إلا لما وزير العدل يطلب كتابة. وده بيبكون في الجرایم اللي ذكرتها المواد 181 و 182 من قانون العقوبات، أو أي جرایم تانية القانون ينص عليها. زي مثلاً:

- لو فيه إهانة لملك أو رئيس دولة أجنبية، أو رئيس دولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب شغله (زي السفراء والوزراء اللي اترفضوا، أو القائمين بالأعمال، بس مش القناصل).
- الحكمة من طلب وزير العدل ده إن الجرایم دي ممكن تبوظ العلاقة بين مصر وبين الدول الأجنبية، فعشان كده الموضوع ده بيتركليه هو عشان خطورته.

2. في جرایم إهانة هيئات عامة لازم طلب من رئيس الجهة: وبرضو، متبدأش أي قضية جنائية أو أي إجراءات فيها في الجرایم اللي ذكرتها المادة 184 من قانون العقوبات، إلا لو الجهة اللي اتأذت طلبت كتابة.

- والجرایم بتاعت المادة 184 دي هي جرایم إهانة أو سب لمجلس الشعب أو الجيش أو المحاكم أو أي سلطة أو مصلحة عامة.
- السبب إن رئيس الجهة دي هو اللي لازم يطلب كتابة، إنه هو أكثر واحد يقدر يوزن الأمور ويشوف إذا كان صح نرفع القضية ولا لأ.

3. في قضايا الضرايب لازم طلب من مصلحة الضرايب: وفيه حالات تانية لازم يتقدم طلب عشان تبدأ القضية الجنائية، ودي اللي قالت عليها المادة 85 من القانون رقم 14 بتاع الضرايب على الفلوس اللي بتيجي من استثمار الأموال (زي إيراد الأسهم والسندات)، والأرباح بتاعت التجارة والصناعة وشغل الناس.

- هنا بقى، اللي بيرفع القضية هي مصلحة الضرايب، وممكن تتنازل عنها لو شافت إن فيه سبب لكده، أو لو حصل صلح في التعويض.
- السبب إن لازم يكون فيه طلب كتابي في الحالات دي، إن الهدف هو إن العلاقة بين مصلحة الضرايب والممول تكون مبنية على التفاهم.

4. حالات تانية في قوانين خاصة: وفيه حالات تانية محددة في قوانين خاصة، زي اللي قالت عليها المادة 9 من قانون الرقابة على النقد

أحكام الطلب

1. لازم يتكتب: عكس الشكوى اللي ممكن تقولها شفوي، "الطلب" ده مينفعش كلام بس، لازم يكون مكتوب.
2. ملوش مدة صلاحية: تقدر تقدمه في أي وقت، ومبيسقطش بمدة معينة زي الشكوى (اللي بتسقط بعد 3 شهور). بيفضل معاك لحد ما القضية نفسها تخلص بالتقادم.
3. النيابة ممكن تاخذ إجراءات بسيطة: لو فيه طلب اتقدم، النيابة ممكن تسمع شهود أو تعمل معاينة، حتى لو الطلب نفسه فيه غلط، بس متقدرش تقبض أو تفتش بيتك إلا بإذن مخصوص.

4. **تقدر تسحبه بس بشرط:** ممكن تتنازل عن الطلب بتاعك في أي وقت قبل الحكم النهائي. بس لو أكثر من واحد مقدم الطلب ده، لازم كلكم توافقوا على السحب ده عشان يكون صح.
5. **الطعن على الطلب:** لو القضية ليها علاقة بالنظام العام، المتهم ممكن يطعن ويقول إن الطلب باطل في أي مرحلة، حتى قدام محكمة النقض
- مين تاني بيقرر يحرك القضية الجنائية غير النيابة؟ (دي حته مهمة أوي):
- **محكمة الجنايات والنقض ليها كلمة!**
 - لو المحكمة اكتشفت إن فيه متهمين تانيين متمسكوش، أو ظهرت تفاصيل جديدة عن الجريمة (جناية أو جنحة ليها علاقة)، هنا المحكمة ليها الحق إنها **"تتدخل"** وتحرك القضية بنفسها، وده اسمه **حق التصدي**

- يعني ممكن تبعت المتهمين دول للنيابة عشان تحقق، أو تعين قاضي منها هو اللي يحقق.
- المهم إن حق التصدي ده بيخلي المحكمة هي اللي ليها الكلمة في تحريك القضية دي، ومحدث يقدر يحركها غيرها في الحته دي

إزاي_المحكمة_بتتصرف_لوحدها_حق_التصدي

المحكمة ممكن تتدخل وتتصرف في 3 حالات لوحدها كده

1. متهمين جداد ظهوروا

- لو محكمة الجنايات شافت إن فيه ناس تانية متهمين في الجريمة، ومكنوش دخلوا في القضية من الأول، والمفروض كانوا يتهموا. مش فارق إذا كانوا هما اللي عملوا الجريمة بنفسهم (الفاعل الأصلي) أو كانوا مجرد شركاء مع اللي عملها.

2. جرائم تانية المتهم عملها:

- لو المتهمين اللي المحكمة بتبص في قضيتهم دلوقتي، عملوا جرائم تانية خالص، والقضية الأساسية مكنتش جايبة سيرتها. هنا مش فارق نوع الجرائم الجديدة دي، جناية ولا جنحة.

3. ناس تانية عملت جريمة مرتبطة بالقضية:

- لو المحكمة اكتشفت إن فيه جريمة (جناية أو جنحة) حصلت، واللي عملها ناس تانية غير اللي مرفوع عليهم القضية اللي المحكمة بتبص فيها دلوقتي، بس الجريمة دي ليها **علاقة** بالقضية الأصلية. سواء كانت العلاقة دي بسيطة أو قوية جداً لدرجة إن مينفعش نفصل بينهم.
- **مثال للعلاقة البسيطة:** واحد متهم إنه قتل واحد بس، والمحكمة اكتشفت إنه قتل الاتنين مش واحد.
- **مثال للعلاقة القوية (اللي مبينفش تفصل):** واحد متهم إنه زور ورقة، والمحكمة اكتشفت إنه هو اللي استخدم الورقة المزورة دي، أو إن فيه حد تاني هو اللي استخدمها.

ملحوظة مهمة بقى:

- لما محكمة الجنايات بتاخذ قرار إنها تستخدم حقها ده في إنها تتصرف وتدخل بنفسها، لازم القرار ده يكون واضح وصريح جداً.

سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية

محكمة النقض دي وظيفتها الأساسية إيه

- هي في الأساس "محكمة قانون يعني شغلها إنها تشوف هل القانون اتطبق صح ولا لا. هي مبتبشش على تفاصيل القضية أو الوقائع (اللي هي موضوع الدعوى)

بس فيه استثناء كده: لو فيه حكم اتعلن عليه قدامها مرتين، هنا ممكن "تحول" القضية لمحكمة ثانية تبص في الموضوع نفسه، وساعتها بيبقى ليها نفس صلاحيات محكمة الجنايات.

طيب إيه حكاية حق التصدي بتاع محكمة النقض ده؟

- حق التصدي (إنها تدخل في القضية بنفسها) اللي ليها، ده بيمشي عليه نفس القواعد بتاعة محكمة الجنايات اللي شرحناها قبل كده، بس فيه شوية فروق بسيطة.

ودي بقى الحالات اللي ممكن محكمة النقض تتصرف فيها:

1. لو القضية الجديدة لازقة في القديمة (ارتباط قوي)

- لو محكمة النقض دخلت في قضية جديدة (يعني عملت تصدي)، والقضية دي مربوطة جامد أوي بالقضية الأصلية لدرجة إنهم مينفعوش يتفصلوا، ومحكمة النقض لسه محكمتش في القضية الأصلية: هنا لازم القضية الجديدة تتحول لمحكمة النقض عشان تحكم في الاتنين مع بعض (الأصلية والجديدة).
- بس الحكم اللي هيطلع في القضيتين دول، هيكون قدام قضاة تانيين (دائرة جديدة) غير اللي عملوا التصدي في الأول.
- والحكم ده متقدرش تطعن عليه تاني خالص! يعني نهائي.

2. لو محكمة النقض حكمت في القديمة خلاص، أو الارتباط بسيط

- لو محكمة النقض كانت حكمت بالفعل في القضية الأصلية، أو كانت العلاقة بين القضية الأصلية والقضية الجديدة "بسيطة" مش قوية أوي:
- هنا لازم القضية الجديدة تتحول للمحكمة اللي ليها صلاحية إنها تبص فيها عادي، تبع لقواعد كل محكمة.
- وفي الحالة دي، الحكم اللي هيطلع في القضية الجديدة ده ممكن تطعن عليه عادي بالطرق اللي القانون بيقولها.
- بس لو حبيت تطعن عليه بالنقض تاني، مينفعش أي قاضي من القضاة اللي كانوا قرروا إنهم بيدأوا القضية (اللي عملوا التصدي في الأول) هو اللي يبص في الطعن ده



الادعاء المباشر

- حق اللي اتضر من جريمة (جنحة أو مخالفة) إنه يرفع القضية الجنائية دي بنفسه على طول على المحكمة الجنائية، ويخلي المتهم يحضر قدامها.
- القانون عمل كده عشان لو النيابة العامة "كسلت أو متقدرتش تحرك القضية لأي سبب، يبقى اللي اتضر ميسكتش ويقدر يدافع عن حقه ومصالحته بنفسه.
 - لو اللي اتضر ده عايز يطالب بتعويض عن الضرر اللي حصله، بيحرك القضية الجنائية، وده بيجر معاه قضية مدنية (بتاعت التعويضات). وبيطلب من المتهم يحضر قدام المحكمة الجنائية عشان يحكموا عليه بالتعويض.

بس خلي بالك يا اللي اتضر ده ميعرفش يعمل ادعاء مباشر في حالتين

1. لو النيابة قالت مفيش قضية والموضوع اتقفل
 - يعني لو قاضي التحقيق أو النيابة العامة قالوا مفيش داعي نرفع القضية دي (يعني لا وجه لإقامة الدعوى)، واللي اتضر ده ميعترضش في الميعاد بتاعه. وبعدين محكمة الجناح (وهي قاعدة سراً في غرفة المشورة) وافقت على رأي النيابة ده.
2. لو القضية ضد موظف حكومي أو ظابط (إلا في حالات معينة)
 - لو القضية ضد موظف عام أو ظابط وعمل الجريمة دي وهو بيأدي شغله أو بسببه

- **الإلّا في استثناءات معينة:** لو كانت الجريمة دي من اللّي ذكرتها المادة 123 عقوبات (زي إنه يرفض ينفذ أوامر المحكمة، أو يعطل فلوس الدولة، أو يوقف تنفيذ حكم قضائي بعد 8 أيام من إنذاره على يد محضر) – في الجرايم دي، ممكن تعمل ادعاء مباشر عادي.

شروط الادعاء المباشر

1. **اللي بيقدمه لازم يكون هو "اللي اتضرر" بس:**
 - محدش يقدر يعمل ادعاء مباشر غير اللّي اتضرر من الجريمة دي مباشرة، سواء الضرر ده كان مادي (فلوس أو خسارة ملموسة) أو أدبي (إهانة أو كرامة).
 - اللّي اتضرر ده ممكن يكون المجني عليه نفسه، أو حد ثاني اتضرر بسببه (زي الزوجة، أو الابن، أو الأب في جنحة القتل الخطأ)
- **مهم أوي:** لو اللّي اتضرر ده سحب حقه في التعويض، أو خد التعويض خلاص، ملوش الحق يعمل ادعاء مباشر! وممكن المتهم يطلب رفض القضية في الحالة دي.

الاثار المترتبة في الادعاء المباشر إيه اللّي بيحصل بعد ما تعمل ادعاء مباشر

أول ما ترفع ادعاء مباشر اللّي هو حقك إنك تحرك القضية بنفسك بيحصل الآتي

1. **القضية الجنائية بتشتغل** على طول القضية الجنائية بتبدأ وتتحرك.
2. **المحكمة بتبص في القضيتين:** بما إنك رفعت "ادعاء مباشر وطالبت بتعويض عن الضرر، المحكمة هتبص في القضيتين مع بعض: الجنائية (اللي هي الجريمة نفسها) والمدنية (اللي هي التعويض). والمحكمة بتكون ملتزمة بالوقائع اللّي أنت كتبتّها في ورقة الدعوى بتاعتك، وممكن تغير الوصف القانوني للجريمة بس، مش لازم تمشي على الوصف بتاع النيابة أو اللّي أنت قلتّه.
3. **ممكن تدخل متهمين جدد:** أنت ك مدعي (اللي رفع القضية) ممكن تدخل أي متهمين جدد في القضية، سواء قبل ما المحكمة تبدأ تبص فيها أو وهي شغالة عادي.
4. **النيابة هي اللّي بتكمل بعد كده:** أول ما القضية الجنائية تتحرك خلاص، دورك أنت ك "مدعي مدني" بيقف عند إنك حركت القضية بس. النيابة العامة هي اللّي بتكمل كل الإجراءات وتجري ورا الموضوع.
5. **ملكش حق تطعن على الحكم الجنائي:** بما إنك "مدعي مدني" بس، أنت مش خصم أساسي في القضية الجنائية. يعني لو طلع حكم إدانة أو براءة في القضية الجنائية، أنت ملكش حق تطعن عليه. حقك كله بيبكون في القضية المدنية اللّي هي بتاعت التعويض.
6. **لو اتنازلت عن التعويض، الجنائية شغالة:** لو أنت ك متضرر اتنازلت عن التعويض (القضية المدنية) أو عملت صلح، التنازل ده بيبكون على القضية المدنية بس، لكن القضية الجنائية بتفضل ماشية ومكاملة لحد ما يطلع فيها حكم نهائي.
7. **الاستثناء بتاع الشكوى**

- لو القضية بدأت بشكوى منك، وسحبت الشكوى دي أو اتنازلت عنها، ده مبيأثرش على القضية الجنائية إنها تكمل، إلا لو التنازل بتاعك ده كان فيه "صراحة" إنك اتنازلت عن القضية الجنائية كمان.
- لكن لو الجريمة من اللي لازم ليها شكوى عشان تتحرك، وأنت رفعتها بـ "ادعاء مباشر" وبعدين تركت القضية المدنية (التعويض)، هنا بقى تركك للقضية المدنية ده بيأثر على القضية الجنائية كمان.
- ليه؟ عشان القانون بيقول إنك لو سبت القضية المدنية، كل الإجراءات بتتلغي من أول ما رفعت الورقة.
- 8. إيه معنى إنك تركت القضية؟
- إنك متروحت المحكمة ومعندكش عذر مقبول بعد ما اتبلغت.
- إن وكيلك (المحامي بتاعك) ميروحش
- إنك متطلبش أي طلبات في الجلسة.
- لو سبيت القضية المدنية أو المحكمة الجنائية مجبتش سيرتها، ده مبيمنعكش إنك ترفع قضية تعويض جديدة قدام المحكمة المدنية عادي، إلا لو أنت صرحت صراحة إنك اتنازلت عن حقك في التعويض ده كله.

ليه القضية الجنائية ممكن تقف أو متتحركش أسباب انقضاء وموانع التحريك

- حاجات ممكن "تعطل أو توقف القضية الجنائية إنها تتحرك. الحاجات دي ممكن تكون مؤبدة (يعني هتوقفها للأبد) أو مؤقتة (يعني هتوقفها لفترة معينة).
- وممكن كمان يكون فيه سبب يخلي الدولة متقدرش تعاقب المتهم أصلاً، وفي الحالة دي القضية الجنائية بتنتهي خالص

أسباب سقوط الدعوى الجنائية

1. موت المتهم

- بكل بساطة كده: لو المتهم مات، الدعوى الجنائية بتسقط عنه! ليه؟ عشان العقوبة في القانون المصري شخصية، يعني مبيتنفذش إلا على اللي عمل الجريمة بنفسه. فلو مات، خلاص مفيش مين يتعاقب.
- بس خلي بالك: لو فيه تعويضات مدنية كانت مطلوبة في القضية، دي مبيتسقطش بموت المتهم، لكنها بتتحول للورثة بتوعه، وبيبطلوا بيها من التركة بتاعته (الميراث).

2. التقادم (المدة القانونية خلصت)

- ودي بقى أشهر حاجة: القانون بيحدد مدة معينة لازم تتحرك فيها القضية الجنائية. لو المدة دي عدت ومحدث حرك القضية، بتسقط خالص! وكأن القانون بيقول "خلاص، كفاية كده، مش هنفضل فاتحين المواضيع للأبد
- المدد دي بتختلف حسب نوع الجريمة:
- في الجنايات: (الجرائم الكبيرة زي القتل والسرقة بالإكراه) الدعوى الجنائية بتسقط بعد 10 سنين.

- **في الجرح:** (الجرائم المتوسطة زي النصب والسرقة العادية) الدعوى الجنائية بتسقط بعد 3 سنين.
- **في المخالفات:** (الجرائم الصغيرة زي مخالفات المرور البسيطة) الدعوى الجنائية بتسقط بعد سنة واحدة.
- **المدة دي بتبدأ امتي؟** بتبدأ من اليوم اللي حصلت فيه الجريمة. ويمكن "تتوقف" (تقف شوية وبعدين تكمل) أو "تتقطع" (تبدأ من الأول تاني) بسبب أي إجراء قانوني زي التحقيق أو القبض على المتهم أو حتى مجرد استدعائه.

3. العفو الشامل (مسح الجريمة بالقانون):

- ده عفو بيصدر بـ "قانون" مش بقرار من الرئيس بس. ده بيمنح الجريمة وكأنها محصلتش أصلاً. يعني بيحيل الوصف الجنائي للجريمة نفسها.
- لو نزل قانون بالعفو الشامل، القضية الجنائية بتسقط على طول، سواء كانت لسه شغالة في التحقيقات أو في المحكمة.
- **فرق بينه وبين العفو عن العقوبة:** العفو عن العقوبة ده بيصدر بقرار جمهوري، ومبيشيلش الجريمة، بس بيسقط العقوبة اللي كانت هتتنفذ على المتهم، لكن القضية بتفضل موجودة.

4. إلغاء القانون (اللى كان بيجرم الفعل):

- لو فيه قانون كان بيعتبر فعل معين جريمة، وبعدين القانون ده اتلغى، أو صدر قانون جديد ألغى التجريم ده، يبقى الفعل ده مبقاش جريمة.
- وساعتها، لو فيه قضية شغالة بسبب الفعل ده، بتسقط على طول، ومينفعش يكملوا فيها.

5. الصلح أو التنازل (في جرایم معينة):

- فيه جرایم معينة القانون بيسمح فيها إن اللي اتضرر أو المجني عليه يعمل "صلح" مع المتهم، أو "يتنازل" عن الشكوى أو الدعوى بتاعته.
- زي إيه؟ زي جرایم السرقة بين الأقارب، وجرایم الشيكات بدون رصيد، وجرایم السب والقذف في بعض الحالات.
- لو حصل صلح أو تنازل في الجرایم دي، القضية الجنائية بتسقط.
- **مهم أوي:** لازم يكون القانون بينص صراحة إن الصلح أو التنازل ده بيسقط الدعوى الجنائية، مش أي صلح بيوقعها.

6. صدور حكم بات (حكم نهائي مفيش رجعة فيه)

- لو القضية الجنائية خلصت وطلع فيها حكم بات (يعني حكم نهائي، مبتعرفش تطعن عليه بأي طريقة خلاص، زي حكم محكمة النقض أو حكم مر عليه ميعاد الطعن ومحدث طعن عليه)
- في الحالة دي، الدعوى الجنائية بتسقط لأنها خلصت بالفعل، ومينفعش المتهم يتحاكم تاني على نفس التهمة (ده اسمه حجية الشيء المقضي به)

مأموري الضبط القضائي دول بقى عيون القانون اللي في الشارع دول الخط الأول اللي بيتحرك في أي جريمة وبيجمع المعلومات والأدلة عشان النيابة العامة تكمل شغلها!

مين بقى مأموري الضبط القضائي دول

بص دول بقى ناس القانون بيديها صلاحيات معينة إنها تتحرك وتجمع معلومات وأدلة عن الجرائم اللي بتحصل. يعني هما حلقة الوصل بين اللي بيحصل في الشارع وبين النيابة العامة والمحاكم. وظيفتهم الأساسية إنهم

1. يدوروا على الجرائم: يكتشفوا الجرائم اللي بتحصل.
2. يجمعوا الأدلة: يلموا كل الأدلة اللي ممكن تثبت إن فيه جريمة حصلت، ومين اللي عملها.
3. يقبضوا على المتهمين: لو فيه حالات تستدعي القبض (زي التلبس بالجريمة)
4. يحافظوا على مسرح الجريمة: يتأكدوا إن مفيش حاجة تتلعب فيها في مكان الجريمة.

القانون بيقسمهم لنوعين أساسيين:

النوع الأول: مأموري الضبط القضائي العامين (الأساسيين)

دول بقى اللي شغلهم الأساسي هو الضبط القضائي في كل حنة وفي كل الجرائم. يعني صلاحياتهم عامة. مين دول؟

1. أعضاء النيابة العامة:
 - كل وكلاء النيابة والنيابة العامة نفسها. دول يعتبروا "رؤساء" مأموري الضبط القضائي، يعني أي واحد من اللي جايين دول بيشتغل تحت إشراف النيابة.
2. ضباط الشرطة
 - كل ضباط الشرطة في المباحث والأمن العام وفي أي قسم.
 - دول بقى هم "أكثر ناس بنشوفهم بيعملوا شغل الضبط القضائي في الشارع. بيتحركوا بيعملوا تحريات، بيجمعوا معلومات، بيعملوا محاضر.
3. مديري أمن المحافظات ومساعدتهم:
 - المدير بتاع الأمن في كل محافظة، والناس اللي بتساعده.
4. مأموري المراكز والأقسام ونوابهم:
 - المأمور بتاع قسم الشرطة، والناس اللي معاها.
5. رؤساء نقط الشرطة:
 - رئيس النقطة الصغيرة اللي بتكون تابعة لقسم كبير.
6. مديري ومفتشي ورؤساء ووكلاء الإدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية:
 - يعني كل الرتب الكبيرة في الإدارات المختلفة بتاعت الداخلية (زي الأدلة الجنائية، الأحوال المدنية، المرور، إلخ).

7. العمد والمشايخ:

- ايوه يا صاحبي، العمدة بتاع القرية أو شيخ البلد له صلاحيات "مأمور ضبط قضائي" في نطاق قريته أو منطقته. ده بقى عشان لو حصلت أي حاجة في القرية، هو أول واحد يعرف وممكن ياخذ إجراءات أولية.

8. مفتشي الصحة:

- في الجرائم المتعلقة بالصحة العامة (زي الغش في الأكل والشرب أو بيع حاجات فاسدة).

النوع الثاني: مأموري الضبط القضائي الخاصين (المتخصصين)

- دول بقى يا صاحبي صلاحياتهم مش عامة، لا دي بتكون محدودة بس في نوع معين من الجرائم أو في مكان معين. يعني مبيقدرش يتصرف في أي جريمة، لازم تكون الجريمة دي داخل نطاق تخصصه. مين دول؟

1. موظفو السكة الحديد:

- في الجرائم اللي بتحصل في محطات القطارات أو على قضبان السكة الحديد.

2. موظفو الجمارك:

- في الجرائم اللي ليها علاقة بالتهريب الجمركي أو مخالفة قوانين الجمارك.

3. موظفو حماية البيئة:

- في الجرائم اللي بتضرر بالبيئة (زي التلوث أو الصيد الجائر).

4. موظفو وزارة الزراعة:

- في الجرائم اللي ليها علاقة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

5. مديري السجون ومأموريها:

- في الجرائم اللي بتحصل جوه السجون (زي الهروب أو المشاجرات بين المساجين).

6. أي موظفين تانيين القانون بيديهم الصفة دي:

- فيه قوانين خاصة بتدي صفة مأمور ضبط قضائي لموظفين معينين عشان نوع معين من الجرائم.

إيه الفرق الجوهرى بين النوعين؟

- العاميين: بيقدرُوا يتحركوا في أي جريمة وفي أي مكان داخل نطاق عملهم.
- الخاصين: صلاحياتهم بس في الجرائم اللي تخص شغلهم وفي الأماكن المحددة لعملهم. يعني موظف الجمارك ملوش دعوة بجريمة قتل، لكن له دعوة بجريمة تهريب



جمع الاستدلالات؟ بالبلدي أوي

- جمع الاستدلالات ده يعني إن مأمور الضبط القضائي (اللي هو الظابط أو العمدة أو أي حد معاه الصفة دي) بيدور على الجرائم وبيتحري عنها عشان يعرف مين اللي عملها.
- شغلته الأساسية إنه يجمع كل المعلومات اللي ليها علاقة بالجريمة دي.
 - أي بلاغ أو شكوى توصل له عن جريمة، لازم ياخذها على محمل الجد وبيعته فوراً للنيابة العامة.
 - مهم أوي يعرف إن مصدر البلاغ أو الشكوى ده مين، سواء كان مواطن عادي أو موظف حكومي عمل الجريمة دي وهو بيأدي شغله أو بسببه.
 - مأمور الضبط القضائي ده بيقرر يعمل إجراءات جمع الاستدلالات دي من غير ما يستأذن من النيابة العامة، حتى لو الجريمة مش في حالة تلبس (يعني مش لسه حاصلة دلوقتي قدام عينه).
 - وكل اللي بيعمله ميبقاش "باطل" وميترتبش عليه أي عقوبات تأديبية، طالما إنه عمل إجراء قانوني عادي.
 - بس خلي بالك: إجراءات جمع الاستدلالات دي مبتوصلش لدرجة إنها تفتش شخص أو بيت المتهم، أو أي حاجة ممكن تمسه بشكل مباشر.

طيب، إيه أهم الإجراءات اللي بيعملوها في جمع الاستدلالات؟

1. ياخذ أقوال وبلاغات الشهود والمتهمين:
 - يعني يسمع اللي حصل من اللي عمل الجريمة (المتهم) أو من الشهود اللي شافوا حاجة.
 - ومش لازم يخليهم يحلفوا يمين (يحلفوا بالله) في الأول.
 - وكمان بيحلل الأقوال دي والشهادات عشان يفهم إيه اللي حصل بالضبط.

2. يعمل معاينة لمكان الجريمة:

- يروح مكان ما الجريمة حصلت ويشوف بنفسه، ويحافظ على أي آثار للجريمة.
- بس خلي بالك: ميقدرش يدخل بيت حد يعمل فيه معاينة إلا لو معاه إذن من القاضي.

- ليه؟ عشان دخول البيوت ده محتاج إذن، وده بيكون في مرحلة التحقيق مش جمع الاستدلالات

3. يجيب خبراء يفحصوا الآثار:

- لو لقي أي آثار للجريمة (زي بصمات صواع، أو بقع دم)، ممكن يجيب خبير عشان يفحصها لو خاف إنها تضيع.
- الخبير ده ممكن يقول رأيته شفوي أو يكتبه في تقرير.

4. يضبط ويتحفظ على الحاجات اللي ليها علاقة بالجريمة:

- لو لقي أي حاجات ليها علاقة بالجريمة (زي سلاح، أو مسروقات)، بيتحفظ عليها بعيداً عن البيوت.
- هنا برضه مفيش تفتيش للبيوت، لأن التفتيش ده بيكون في مرحلة التحقيق مش "جمع الاستدلالات"

5. يسمع أقوال المتهمين ويعمل مواجهات:

- يسمع أقوال المتهمين في الجرائم الصغيرة (الجنح والمخالفات) بس.
- ويجمع معلومات.
- وممكن يعمل مواجهة بين المتهمين وبعض، أو بين المتهمين والشهود.
- بس ده كله في الجرائم الصغيرة (الجنح والمخالفات). لو جناية (جريمة كبيرة)، الموضوع ده بيكون شغل النيابة في التحقيق.

إيه اللي مأمور الضبط القضائي ميعرفش يعملته؟

- ميعرفش يحلف الشهود أو الخبراء يمين إلا لو خاف إنهم ينسوا أو يهربوا
- مالوش حق إنه يصدر أمر يجيب متهم أو شاهد بالقوة! ده بيكون في حالات معينة ومحددة، وده شغل النيابة في التحقيق، مش شغل مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات.
- بس لو استدعى حد يسمع أقواله، والحد ده مرووحش ومثبتش إنه عنده عذر، هنا مفيش عقوبة عليه.

حاجه مهمه

لو النيابة العامة هي اللي بدأت تعمل تحقيق في القضية، ده مبيشيلش صفة مأمور الضبط القضائي من الظابط أو غيره، بيفضل مأمور ضبط قضائي عادي



وسائل جمع الاستدلالات

طرق جمع الاستدلالات بالبلدي بشأن مكثفات بالبلدي

و بشأن إجراءات مأمور الضبط القضائي (الظابط أو العمدة) تكون صحيحة ومضبوطة لازم الحاجات التي يي عملها بشأن يدور ويتحرى عن الجريمة وتفصيلها تكون مشروعة (يعني قانونية ومسموح بيها)

- لو استخدم طرق مش مشروعة (غير قانونية) يبقى كل الإجراءات التي عملها دي باطلة وأي دليل جابه بالطرق دي ملوش لازمة ومحدث هيعتد بيها!

1. الطرق المشروعة (التي مسموح بيها)

- بصمات الصواع: إنه ياخذ بصمات من مكان الجريمة.
- كلاب البوليسية: إنه يستعين بالكلاب البوليسية بشأن تدور على أدلة أو متعقبات (أثر حد أو حاجة).
- القانون بيقول إن دي أدلة مفيش عليها كلام، يعني مش محتاجة أدلة ثانية تأكدها.

2. الطرق الغير مشروعة (التي ممنوع يعملها)

- بص يا مستشار في حاجات مينفعش مأمور الضبط القضائي يعملها خالص، ولو عملها، كل التي هيطلع منها يعتبر باطل ومينفعش يستند عليه كدليل ليه بقى؟
- التجسس على البيوت أو التنصت: إنه يخرم أبواب البيوت أو يتجسس على الناس أو يتنصت عليهم. ده ضد حرمة البيوت والأماكن الخاصة.

- **التحريض على الجريمة:** إنه هو اللي يحرض حد إنه يعمل جريمة عشان يقبض عليه "متلبس" أو يعمل فيه فخ ده ممنوع منع بات
- يعني لو الطابط حرّض موظف إنه ياخذ رشوة عشان يقبض عليه متلبس بالرشوة، دي طريقة غير مشروعة، والموظف ميتعاقبش عليها.
- بس خلي بالك: لو كان الهدف من التحريض ده هو مجرد إنه يكشف عن جريمة كانت خلاص هتحصل أو حصلت بالفعل، أو يخلي الطابط يشوف الجريمة بنفسه وهي بتحصل عشان يثبت التلبس، هنا مفيش مشكلة. في الحالة دي، القاضي هو اللي بيحكم إذا كان الطابط حرّض المتهم إنه يعمل الجريمة من الأول، ولا كان بيحاول يكشف عنها بس.

إزاي بيتكتب محضر جمع الاستدلالات؟ وبرضوا بالبلدي أوي

- المحضر ده لازم يثبت فيه كل الإجراءات اللي عملها مأمور الضبط القضائي وامتى بالطبط عملها، وفين.
- لازم المحضر ده يكون فيه تفاصيل زيادة عن اللي اتقال، زي إمضاء الشهود والخبراء اللي سمعوا الكلام أو عملوا الفحص.
- المحاضر دي بتتبع للنياية العامة مع الأوراق والحاجات اللي تم ضبطها (اتحفظ عليها).
- **ملاحظة**
- لو مأمور الضبط القضائي مكتبش المحضر بنفسه (يعني ساب حد ثاني يكتبه)، ده مبيبلغش المحضر. القانون مش بيشرط إن هو اللي يكتبه بنفسه. لكن في التحقيقات اللي النياية العامة أو قاضي التحقيق بيعملها، لازم يكون فيه كاتب عشان الإجراءات تكون صحيحة.

إيه اللي بيحصل بعد ما مأمور الضبط القضائي "يخلص شغله؟" (التصرف في الاستدلالات)

- أول ما مأمور الضبط القضائي يخلص المحضر بتاعه، بيعته للنياية العامة.
- النياية العامة، بناء على محضر جمع الاستدلالات ده، ليها الحق إنها تتصرف وتعمل إيه ؟

تبعّت القضية للمحكمة على طول (إحالة الدعوى إلى المحكمة)

- لو القضية اللي عملت فيها الاستدلالات دي كانت **جنحة** (جريمة متوسطة) أو **مخالفة** (جريمة صغيرة) والنياية العامة شافت إن المحضر ده كفاية ومفيش داعي تعمل تحقيق ثاني ممكن تبعّت القضية دي للمحكمة على طول عشان تحكم فيها

استجواب المتهم

- بص الأصول بتقول إن النياية العامة بس هي اللي ليها الحق إنها تستجوب المتهم! يعني تسأله أسئلة كتير ومفصلة عن الجريمة، وتقعد تناقشه في كل تفصيلة، وتحاول تثبت عليه التهمة أو تنفيها عنه

مأمور الضبط القضائي

- ده شغله الأساسي، زي ما قولنا قبل كده، إنه "**يجمع معلومات** ويتحرى عن الجريمة وبس. ملوش حق يستجوب المتهم بشكل مفصل كده زي النياية.

طيب إمتى الظابط يقدر يستجوب المتهم؟ (دي استثناءات بسيطة أوي)

- بص القانون عمل استثناء صغير أوي في حالة واحدة بس، وهي لما يكون فيه "تلبس" بالجريمة، ويكون الظابط عايز يتأكد من كام حاجة كده:
- لما المتهم يتلبس بالجريمة (تلبس) هنا الظابط يقدر يستجوبه، بس الاستجواب ده لازم يكون محدود جداً ومخصص بس عشان يثبت حالة التلبس دي

- يعني إيه يثبت حالة التلبس؟
- يعني يسأله أسئلة بسيطة أوي زي: "دي بتاعتك؟" "أنت كنت بتعمل إيه هنا؟
- إيه اللي في إيدك ده؟
- مش يسأله أسئلة عن دوافعه، أو خطته، أو مين اللي معاه، أو تفاصيل الجريمة اللي حصلت من زمان.
- يعني باختصار، الظابط ببسأله بس عشان يتأكد إن الجريمة دي فعلاً حصلت دلوقتي، وإن هو المتهم اللي ماسك في إيده أداة الجريمة أو الحاجة المسروقة أو أي حاجة تثبت "حالة التلبس دي.
- لو الظابط تجاوز الحد ده (يعني زودها في الاستجواب) يبقى الاستجواب بتاعه ده "باطل"، وأي اعتراف المتهم قاله فيه "مالوش لازمة وميتأخدش بيه كدليل ضده!

ملخص الكلام كده يا مستشار عشان متوهش

- القاعدة: النيابة العامة هي اللي بتستجوب المتهم.
- الاستثناء الوحيد: الظابط يقدر يستجوب المتهم لو كان فيه تلبس بالجريمة، والاستجواب ده لازم يكون "محدود جداً" وهدفه الوحيد إنه يثبت إن الجريمة دي حاصلة دلوقتي والتمسك ده هو اللي متلبس بيها.
- لو الظابط استجوب المتهم بشكل مفصل أو بعيد عن حالة التلبس، يبقى اللي عمله ده باطل وأي كلام هيطلع منه يعتبر مالوش أي قيمة قانونية



القبض والحبس الاحتياطي والاستيقاف

ومين اللي يقدر يعمل إيه
و إيه الفرق بين القبض والحبس والاستيقاف؟
بالبلدي أوي عشان قناتنا قانونها بالبلدي

بص دول ثلاث حاجات شبه بعض بس فيهم فروق جوهرية أوي، ركز معايا

1. القبض (يعني يمسكوه ويكتفوه)

- إيه هو؟ ده يعني إنهم يمسكوا المتهم ويحتجزوه (يحبسوه شوية) عشان ميهرش قبل ما يتبعث للنيابة.
- محكمة النقض قالت إيه؟ قالت إن "القبض" ده يعني يمسكوا الواحد من جسمه ويقيدوا حركته.
- مدة القبض ده بيكون لمدة بسيطة أوي، يوم أو يومين بالكثير، ومش أكثر من كده إلا لو النيابة دخلت. ده مش تحقيق، ده بس عشان يجمعوا معلومات أولية.

2 الحبس الاحتياطي (حبس بأمر النيابة)

- إيه هو؟ ده شبه القبض في إنه احتجاز، بس ده بيكون بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
- مدته: ده بقى ممكن يطول لشهور، حسب خطورة الجريمة والتحقيقات.
- مين اللي يأمر بيه لازم تكون النيابة العامة هي اللي أمرت بيه.

3. الاستيقاف (مجرد سؤال وقفة)

- إيه هو؟ ده مجرد إن الطابط (أو أي راجل سلطة عامة) يوقفك ويسألك كام سؤال بسيط عن شخصيتك، لو شك في تصرفاتك أو شك إنك بتعمل حاجة غلط.
- هل فيه حبس؟ لأ، مفيش احتجاز هنا، هي مجرد وقفة وسؤال سريع.
- هل فيه تفتيش؟ لأ، مجرد الاستيقاف ميدكش الحق إنك تفتش اللي وقفته.

إيه الفروق المهمة الثانية؟

• النيابة vs الظابط

- الحبس الاحتياطي ده شغل النيابة العامة (سلطة التحقيق) بس.
- القبض: الظابط (مأمور الضبط القضائي) يقدر يعمل، وهو لسه بيجمع معلومات أولية.
- الاستيقاف: أي راجل سلطة عامة (حتى لو مش ظابط) يقدر يعمل.
- التفتيش بعد الاستيقاف
- لو الظابط وقفك (استيقاف)، ملوش إنه يفتشك كده وخلاص.
- لكن لو الاستيقاف ده كشف عن جريمة متلبس بيها (يعني مثلاً وأنت بتوقفه لقيت معاه مخدرات أو سلاح باين أو لقيت حاجة شكيت فيها وطلعت جريمة)، هنا الظابط يقدر يقبض عليك ويفتشك على أساس إنك متلبس بالجريمة.

إمتى الظابط يقدر يقبض عليك

1. لو متلبس بالجريمة وقدامه (مادة 34)

- الظابط يقدر يقبض بنفسه على المتهم اللي موجود قدامه لو الجريمة دي (جناية) كبيرة، أو (جنحة) متوسطة وعقوبتها الحبس أكثر من 3 شهور، وكان متلبس بيها (يعني حاصلة دلوقتي قدام عينه أو آثارها باينة أوي).

2. لو مش موجود في حالة تلبس أو في جرائم خطيرة (مادة 35)

- لو المتهم هرب من حالة التلبس اللي قولناها فوق، الظابط هنا بيعمل محضر ب ضبط وإحضار ليه.
- ولو مفيش تلبس خالص، بس فيه أدلة قوية أوي إن واحد عمل جريمة كبيرة (جناية)، أو جنحة خطيرة زي: السرقة، النصب، الضرب الجامد أوي (تعدي شديد)، أو قاوم رجاله الحكومة بالقوة والعنف...

- هنا بقى الظابط بيعمل إجراءات يحافظ بيها على الأدلة (إجراءات تحفظية)، وبعدين يطلب على طول إذن من النيابة العامة عشان يقبض على المتهم ده

سماع أقوال المتهم

أول ما الظابط يمسك متهم فيه شوية قواعد مهمة أوي لازم يمشي عليها

1. **الظابط لازم يسمع كلام المتهم على طول** يعني ميتأخرش ويسمع إيه اللي عنده. وبعد كده، لازم يبعث المتهم ده فوراً للنياابة العامة عشان هي اللي تستجوبه وتتكلم معاه بالتفصيل، وده لازم يحصل في خلال **24 ساعة** من وقت القبض عليه.
2. **الظابط له الحق يأمر بالقبض أو يفك المتهم:** الظابط ممكن يأمر بإن المتهم ده يتقبض عليه أو يتفك سراحه.
3. **بس الظابط ملوش الحق يستجوب المتهم** يعني ملوش إنه يقعد يسأل المتهم أسئلة كتير ومتعمقة ويدخل في تفاصيل الجريمة ويناقشه زي النياابة. شغل الظابط إنه يجمع معلومات بس.
4. **لو الظابط سأل المتهم، ده ليه؟**
ده بيكون بس عشان يواجهه بالأدلة اللي عنده، ويشوف إذا كان هيعترف ولا لا. بس ده برضه **مش استجواب** زي بتاع النياابة أو قاضي التحقيق.
5. **المتهم لازم يعرف ليه اتمسك وله حق الاتصال**
اللي اتمسك لازم الظابط يبلغه على طول إيه سبب القبض عليه. وكرمان لازم يدوله حقه إنه يتصل بأي حد هو عايزه (زي محاميه أو أهله) ويطلب المساعدة

6. **ممنوع التعذيب وإهانة الكرامة**

القانون بيقول إن مفيش حد ينفع يتقبض عليه أو يتحبس إلا بأمر من السلطة اللي ليها الحق ده. وأكد، اللي اتقبض عليه لازم يتعامل باحترام، وكرامته متتهانش، ومحدث ينفع يعذبه لا بدنياً ولا نفسياً.

طب إيه اللي مينفعش الظابط يعملهُ ولو عمله يبوظ القضية؟

1. **ممنوع الحبس في أماكن مش مجهزة أو مش مخصصة:** مينفعش الظابط يحبس أو يحجز حد في مكان مش معمول لكده، أو مكان مش متظبط لذوي الاحتياجات الخاصة. لو عمل كده، القبض ده بيكون **باطل!**
2. **لو القبض كان غلط، أي حاجة بعده غلط:** لو الظابط عمل أي حاجة أو قبض على المتهم في ظروف القانون مبيسمحش بيها (يعني من غير تلبس، أو من غير إذن نياابة في الحالات اللي محتاجة إذن)، يبقى القبض ده **"باطل"**، وأي حاجة حصلت بعده (زي تفتيش المتهم، أو العثور على أدلة معاه، أو حتى اعترافه) كل ده بيكون **باطل هو كمان** وميتأخذش بيه

3. **مثال عملي**

- لو الظابط (الكونستابل) قبض على واحد لمجرد إنه شاكك فيه إنه تاجر مخدرات، أو بناءً على بلاغ أي كلام ومجهول، أو من غير ما يكون فيه تلبس (يعني الجريمة مش حاصلة قدام عينه دلوقتي).
- المتهم ده بقى من خوفه من الظابط، رمى المخدرات اللي كانت معاه في الأرض.
- هنا مينفعش الظابط ياخذ المخدرات دي ك **دليل** ضد المتهم! ليه؟ عشان القبض نفسه كان **باطل** من الأول، وبالتالي كل اللي نتج عنه (زي العثور على المخدرات دي) بيكون **باطل** هو كمان والقضية كلها تبوظ



تفتيش الانثى بمعرفة انثى

حكاية التفتيش الانثى

بس الاول ايه تفتيش...

يعني يقلبوا الواحد أو حاجته بالبلدي

- شوف الأصول بتقول إن الطابط مأمور الضبط القضائي ملوش حق يفتش حد إلا لو قبض عليه الأول! يعني لازم يمسه ويكون القبض ده صح وقانوني، بعد كده يقدر يفتشه.
- ولو مفيش حالة تلبس بالجريمة (يعني الجريمة محصلنش قدام عينه دلوقتي) أو مفيش إذن من النيابة أو قاضي تحقيق الطابط ملوش الحق يفتش بيت حد. لو عمل كده اعتماداً على مجرد القبض يبقى التفتيش ده غلط ومش صح

🔥 طيب لو اللي هتفتش دي ست

(تفتيش أنثى بمعرفة أنثى - دي مهمة أوي

- لازم ست تفتش ست لو اللي المتهمه دي ست، لازم اللي يفتشها تكون ست زيها والظابط هو اللي بيخليها تفتشها.
 - والست اللي بتفتش دي تحلف يمين؟ المفروض إن الست اللي بتفتش تحلف يمين على اللي شافته إلا لو الطابط خاف إنها ممكن متقدرش تيجي تشهد بعد كده.
 - الأماكن الحساسة أي حته حساسة في جسم الست، مينفعش حد يفتشها غير ست زيها، وبقصد معين (يعني عشان تدور على حاجة معينة)
 - الظابط الراجل ملوش يمد إيد
- الظابط الراجل ملوش حق أبداً إنه يبص أو يمد إيد على أي مكان عورة في الست.

- طيب إمتى الظابط الراجل يفتش الست؟ (ودي استثناءات مهمة)
- لو فيه تهمة معينة: لو الظابط فتش ست بناء على تهمة معينة ولقى معاها مخدرات كانت مخبياها التفتيش ده بيعتبر

صح

- لو حاجة في إيدها مكشوفة لو المتهمه دي كان جسم الجريمة (زي مثلاً الحاجة المسروقة أو سلاح) في إيدها ومكشوف وباين، الظابط الراجل يقدر ياخده منها، والتفتيش ده بيكون صح

حاجات تانية ليها علاقة بالتفتيش (ملاحظات كده على الماشي)

- لقي حاجة بين صواب رجليها
- لو الظابط شاف حاجة محسوبة بين صواب رجل المتهمه وهي حافية، وخدها، ده بيكون صح لأنها كانت باينة.
- هي اللي طلعت الحاجة بنفسها: لو المتهمه هي اللي طلعت الحاجة اللي كانت مخبياها في هدمها طواعية ومن نفسها من غير ما الظابط يفتشها ده بيكون صح ومفتش فيه أي مخالفة للقانون.
- مثال لقضية باطلة لو الظابط فتش ست، وطلب منها تقلب جيوبها، وهي طلعت ورقة من جيبها ولقى فيها مخدرات. هنا القاضي بيحكم إن تفتيش الظابط ده "باطل"، ومينفعش يستدل بيه على حاجة

موافقة الست على التفتيش باطلة

ممنوع إن الظابط الراجل يفتش ست. ومينفعش يقول إن الست وافقت على التفتيش لأن موافقتها دي باطلة وملهاش أي قيمة في القانون. ومينفعش كمان يخلي دكتور راجل هو اللي يفتشها.

التفتيش ده جزء من إيه؟ (من التحقيق يا بطل)

- التفتيش ده يا مستشار بيعتبر إجراء من إجراءات التحقيق يعني مش مجرد تجميع معلومات.
- هدفه الأساسي إنه يلاقي حاجات ليها علاقة بجريمة حصلت، بناءً على أدلة كافية.
- وده بيفرق عن أي تفتيش عادي ممكن يعملها موظف حكومي لأهداف إدارية (زي مثلاً تفتيش على بضاعة في مخزن) ده اسمه تفتيش إداري وملوش علاقة بالجريمة



حالات التلبس

شروط التلبس

اثار التلبس

الاول إيه هو التلبس بالجريمة؟ (يعني ماسكينه متلبس يا حلو

- بص يا مستشار التلبس ده يعني إن الجريمة تكون حاصلة دلوقتي قدام عين اللي بيقبض (الظابط أو العمدة)، أو لسه آثارها باينة أوي بعد ما حصلت بشوية بسيطة.
- الجريمة بتعتبر متلبس بيها في كذا حالة
- لو الجريمة لسه حاصلة يا دوبك، أو لسه آثارها ظاهرة أوي.
- لو المجني عليه (اللي اتضرر) كان بيجري ورا اللي عمل الجريمة وهو بيصوت ويصرخ.
- لو اللي عمل الجريمة ده اتمسك بعد الجريمة بشوية صغيرة، وهو معاه أي حاجة بتدل إنه هو اللي عملها أو شريك فيها (زي سلاح، أو الأدوات اللي استخدمها، أو ورق ليه علاقة بالجريمة).

طيب إيه هي أحوال التلبس دي بالظبط؟ (يعني إزاي الظابط يشوفها)

1. الظابط يشوف الجريمة وهي بتحصل

- دي بقى أوضح حالة، إن الظابط يشوف القاتل وهو بيقتل، أو الحرامي وهو بيسرق. ده اسمه الفعل المادي للجريمة وهو بيتعمل.
- يشوف دي مش شرط بعينه بس! ممكن يحس بيها بأي حاسة من حواسه التانية
- يسمع: زي إنه يسمع ضرب نار واضح وصريح.
- يشم: زي إنه يشم ريحة مخدرات قوية ومأكدة. القانون بيقول إن القاضي حكم إن لو الظابط شم ريحة مخدرات طالعة من بوق واحد، ده يعتبر تلبس ويقدر يقبض عليه ويفتشه.
- مثال تاني: لو الظابط شاف حد معاه مخدرات باينة، ده تلبس.

لما التلبس ده يحصل، إيه اللي بيترتب عليه؟ (القبض والتفتيش)

- أول ما حالة التلبس دي تكون موجودة وصحيحة، الظابط على طول بياخد حق إنه يقبض على المتهم و يفتشه

- **مهم أوي** التلبس ده بيثبت لما الظابط يشوف الجريمة نفسها وهي بتحصل أو آثارها، مش بس يشوف المجني عليه وهو مضروب أو بيجري ورا حد. يعني لازم تكون الجريمة نفسها واضحة.
- أمثلة للحالات اللي بيعتبروها تلبس وبتدي الظابط الحق يقبض ويفتش
- لو الظابط شاف نور طالع من بيت، والبيت ده مكنش متوصل بالكهرباء بشكل قانوني، أو شاف أسلاك كهرباء متوصلة بطريقة مش طبيعية للبيت، ده بيعتبر تلبس بجريمة سرقة تيار كهربائي، والظابط هنا يقدر يقبض ويفتش

بص يا مستشار التلبس ده مش بس إن الجريمة تحصل قدام عين الظابط، لأ دي ليها كذا شكل

1. الجريمة لسه حاصلة وآثارها باينة أوي

- يعني الظابط شاف الجريمة بعد ما خلصت بمدة بسيطة جداً، والآثار بتاعتها لسه موجودة وواضحة أوي.
- مثلاً: شاف واحد مقتول ولسه بينزف دم، أو شاف حرامي لسه طالع من مكان مسروق.

- المهم إن الآثار دي تكون واضحة ومتبقاش مجرد كلام أو إشارة بعيدة. زي لو شاف علامة ضرب نار على واحد بس السلاح مش موجود، ده مبيقاش تلبس.

2. الناس بتجري ورا اللي عمل الجريمة:

- يعني بعد ما الجريمة حصلت، المجني عليه (اللي اتضرر) أو الناس اللي شافوا الجريمة كانوا بيحجروا ورا الجاني (اللي عمل الجريمة) وهما بيصوتوا وبيصرخوا أو بيشارروا عليه.
- مش شرط يكونوا بيحجروا وراه بالظبط، المهم إن يكون فيه "قرينة" (يعني علامة واضحة) بتدل إن الجريمة لسه حاصلة وإن الشخص ده هو الجاني.

3. شافوا اللي عمل الجريمة بعدها بشوية معاه أدلة:

- يعني شافوا الجاني بعد ما الجريمة حصلت بشوية قليلين، وكان معاه حاجات أو آثار أو علامات بتدل إنه هو اللي عمل الجريمة أو شريك فيها.
- مثلاً: لقوا معاه سلاح الجريمة، أو الفلوس المسروقة، أو هدمه عليها دم الضحية.
- المهم إن الحاجات دي تكون قوية ومباشرة عشان نقول إن ده تلبس.

ما هو التلبس وشروطه وحالاته؟

التلبس هو :

- عندما تحدث جريمة، في وقتها أو بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، أو من خلال مشاهدة آثار الجريمة نفسها مثل أن تتبع المجني عليه أو الناس جميعاً للجاني، أو أن الجاني وجد بعد وقت قصير من وقوع الجريمة أو حاملاً شيئاً أو دلائل على أنه ارتكب جريمة.

شروط حالات التلبس

- من أجل وجود حالة التقارير العامة، يجب استيفاء شرطين:
- تعقب الجاني: إما الوقوف أمام محطة الإشارة والصراخ، أو تتبعه والسير خلفه، أو مطاردته.
- الادعاء متشابك: إذا التقى المجني عليه بالجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة وطرده منه، فلن يحدث التلبس.

حالات التلبس بالجريمة

- يشاهد الجريمة أثناء ارتكابها.
- أن ترى الجريمة بعد أن تركبها بفترة بسيطة.
- اتباع الضحية أو المدعى عليه والصياح العام، "اتبع الجاني بعد وقوع الجريمة".
- راقب المدعى عليه بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، وجلب آلات أو أسلحة أو أمتعة، أو لديه أدلة تثبت أنه ارتكب الجريمة أو ساهم في الجريمة، "مشاهدة الأدلة على وقوع الجريمة".

شروط عشان التلبس ده يكون صح (دي الأهم يا بطل)

بص عشان الظابط يقدر يتصرف ويقبض ويفتش بناء على التلبس، لازم يتوفر كام شرط كده

1. لازم مأمور الضبط القضائي هو اللي يشوف الجريمة بنفسه

- يعني الطابط أو العمدة (اللي فيه صفة مأمور ضبط قضائي) لازم هو اللي يشوف الجريمة بعينه أو يحس بيها بحواسه الثانية (يسمع، يشم، إلخ)
- مش كفاية أبداً إنه يسمع من حد ثاني! يعني لو واحد جه قال للطابط أنا شفت فلان بيسرق ده مبيقاش تلبس يخلي الطابط يقبض ويفتش على طول. الطابط في الحالة دي لازم يتحرى ويجمع معلومات الأول، وبعدين يطلب إذن من النيابة لو لقي أدلة
- القانون ادى للطابط صلاحيات واسعة أوي في القبض والتفتيش في حالة التلبس عشان كده لازم هو اللي يشوف الجريمة بنفسه ويتحقق من وجوده
- ا. لو الطابط مكنش هو اللي شاف الجريمة بنفسه، يبقى التلبس ده مش صحيح، ومينفعش ياخذ إجراءات القبض والتفتيش.

2. لو حد عادي بلغ الطابط (مش طابط)

- لو واحد عادي (ملوش صفة طابط) بلغ الطابط عن جريمة، أو حتى شاف الجريمة بنفسه. ده مش كفاية أبداً عشان الطابط يقبض ويفتش.
- لازم الطابط بنفسه يشوف الجريمة في حالة تلبس عشان يقدر يستخدم صلاحياته في القبض والتفتيش. لو اعتمد على بلاغ واحد عادي أو شاف جريمة غير مباشرة، ملوش الحق ده

تعالى بقي لآخر حته في حكاية التفتيش وإزاي يكون صح أو غلط

خلينا نفحص الحته دي عشان مهمة أوي أوي

1. تفتيش البيت أو الشخص (لازم بإذن ولسبب معين)

- لو الطابط معاه إذن تفتيش عشان يدور على أسلحة مش مرخصة في بيت واحد. الطابط ده بيحط إيده في جيب صدر المتهم (صاحب البيت) ولقى معاه خنجر (سكينة كبيرة).
- الطابط هنا بيقرر يحتج ويقول إن التفتيش ده صح، والخنجر ده سلاح ممنوع، حتى لو الإذن كان للبحث عن أسلحة نارية بس.ليه؟ لأنه وجدها عرضاً أثناء تفتيش مشروع
- طيب ركز هنا بقى في الحته الجاية: لو الطابط رجع مرة ثانية وحط إيده في نفس جيب الصدر، بس المرة دي بيدور على حاجة ثانية خالص (زي إنه شاكك في مخدرات) من غير ما يكون فيه سبب جديد أو إذن ثاني، ولقى مخدرات.
- هنا الإجراء ده كله بيبكون باطل وغلط ليه؟

لأن المرة الثانية اللي فتش فيها دي مكنتش على أساس قانوني. ملوش حق يكرر التفتيش كده من نفسه وبدماعه.

- **الخلاصة:** أي تصرف الطابط يعمل له لازم يكون "مشروع وقانوني" لو التصرف الأولاني غلط، يبقى أي حاجة هتنتج عنه برضه هتكون باطلة وملهاش أي قيمة

2. لو الطابط قبض عليك غلط وأنت رميت مخدرات (القبض الباطل يبوظ كل حاجة)

- لو الطابط مسك واحد (قبض عليه) بس القبض ده كان غلط ومخالف للقانون (يعني مفيش تلبس، ومفيش إذن من النيابة، أو القبض كان بدون أي سبب قانوني).
- والشخص اللي اتقبض عليه ده، من خوفه إن الطابط يفتشه، قام رامى المخدرات اللي كانت معاه على الأرض.
- هنا بقى الطابط مينفعش يقول إن فيه تلبس بالجريمة (بالمخدرات اللي اترمت). ليه؟ لأن القبض نفسه كان غلط وباطل" من الأول. فمينفعش إن إجراء غلط يطلع منه دليل صح. المخدرات دي مينفعش تتأخذ دليل ضده، والقضية تبوظ!

الخلاصة

لازم بداية الإجراءات تكون صح عشان اللي يجي بعدها يكون صح. لو البداية غلط، يبقى كل حاجة بعدها بتعتبر باطلة.

3. إمتى تلبس المخدرات يكون صح؟ (لو الطابط شافه بنفسه من غير ما يغلط!):

- العكس بقى: لو الطابط شاف المخدرات بعينه" وهي مع المتهم، بس شافها صدفة أو المتهم هو اللي رماها بنفسه من غير ما الطابط يعمل أي تصرف غلط في الأول (زي قبض باطل)

• مثلا

- الطابط كان ماشي وشاف واحد بيرمي كيس فيه مخدرات، أو شاف واحد ماسك المخدرات في إيده وباينة. هنا الطابط شافها بنفسه من غير ما يغلط في أي إجراء.
- في الحالة دي، الطابط يقدر يقبض على المتهم ويفتشه، والتفتيش ده بيكون صحيح وقانوني
- مثال من المحكمة: لو المتهم رمى ورقة كان فيها مخدرات قدام رجالة البوليس (الطباط)، وهما لقوها، هنا حالة التلبس بتكون صحيحة، والقبض عليه وتفتيشه بيكونوا صحيحين برضه

آثار التلبس؟ (يعني لو فيه تلبس صح الطابط يعمل إيه)

- شوف أول ما تتأكد إن فيه تلبس صحيح بالجريمة القانون هنا بيدي مأمور الضبط القضائي (الطابط) صلاحيات واسعة أوي في إنه يعمل تحقيق
- والصلاحيات دي بتكون على سبيل الاستثناء (يعني مش القاعدة العامة، لأن التحقيق ده شغل النيابة).

- القانون عمل كده عشان الجريمة وأثارها متضيعش أو المتهم ميعرفش يخفيها، وعشان يجمعوا أي دليل ممكن يفيد في كشف الحقيقة. يعني التلبس ده يعتبر رخصة للظابط عشان يتحرك بسرعة ويجمع الأدلة قبل ما تروح

سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق بناء علي ندبه من قبل سلطات التحقيق (النيابة)

السؤال ده جالي في امتحان الإجراءات.....

اسمع وشوف يا باشا

- الظابط لما النيابة أو قاضي التحقيق يطلب منه يعمل حاجة في التحقيق الأصول بتقول إن شغل التحقيق ده الأساس بتاعه النيابة العامة أو قاضي التحقيق دول أصحاب اللعبة دي
- لكن القانون ساعات بيسمح إن النيابة أو قاضي التحقيق دول يفوضوا أو ينتدبوا الظابط (مأمور الضبط القضائي) عشان يعمل شوية حاجات في التحقيق بالنيابة عنهم
- ركز هنا: الظابط بيعمل كده بناءً على طلب أو تكليف من النيابة أو قاضي التحقيق، مش من دماغه
- بس فيه استثناء مهم أوي أوي: الظابط ده يقدر يعمل أي حاجة من شغل التحقيق، ما عدا استجواب المتهم يعني ملوش إنه يقعد يسأل المتهم أسئلة كتير ومتعمقة ويناقشه في كل تفاصيل الجريمة. ده شغل النيابة أو القاضي بس.
- ولو حصل إن فيه حاجة مستعجلة أوي ومينفعش تستنى النيابة أو القاضي يجي، الظابط اللي متكلف ده يقدر ياخذ الإجراء المستعجل ده.

إيه أنواع الشغل اللي النيابة أو القاضي ممكن يكلفوا الظابط بيه؟ (الأعمال اللي ينفع يتكلف بيها)

1. لو القاضي اللي هيكلف الظابط مكانه بعيد: يعني لو القاضي في محكمة بعيدة عن مكان الجريمة، يقدر يكلف ظابط في مكان الجريمة إنه يقوم بشغل معين.
2. أعضاء النيابة العامة يقدروا يكلفوا أي ظابط بشغل: يعني أي وكيل نيابة يقدر يكلف أي ظابط ضبط قضائي بأي مهمة في التحقيق (برضه ما عدا استجواب المتهم).

طيب، إيه الشروط عشان التكليف ده يكون صح؟ (دي الخلاصة يا بطل)

عشان الشغل اللي الظابط هيعمله ده يكون قانوني ومحدث يقدر يبطله لازم تتوفر فيه كام شرط كده

1. اللي يكلف لازم يكون "ليه الحق" يكلف:

- يعني إيه؟ يعني مينفعش واحد عادي يكلف ظابط بحاجة، ولا ظابط يكلف ظابط تاني، لازم يكون صاحب السلطة القانونية (النيابة أو قاضي التحقيق) هو اللي كلف.
- لو التكليف جه من واحد ملوش الحق ده، يبقى كل الشغل اللي الظابط عمله ده باطل وميتأخدش بيه
- مثلاً: لو وكيل نيابة كلف ظابط يعمل حاجة بره دائرة شغله (مكان شغله)، أو لو الظابط ده كلف واحد ملوش صفة ضبط قضائي، ده يبقى باطل.

- أو لو أمر تفتيش شخص أو بيت جه من غير إذن من قاضي التحقيق (القاضي الجزئي)، يبقى ده كمان باطل.

2. الظابط اللي يتكلف لازم يكون ليه الصفة والمكانة المناسبة

- يعني الظابط اللي هيتكلف ده لازم يكون مختص يعني شغلته تسمحله يعمل المهمة دي، ويكون مكان شغله قريب من مكان الجريمة.
- مينفعش يكلفوا واحد ملوش صفة ظابط ضبط قضائي، أو واحد رتبته صغيرة أوي بمهمة كبيرة أوي.
- ولو الظابط ده اتقبض عليه (المتهم) بره دايرة شغله اللي اتكلف بيها، يبقى القبض ده غلط.
- التكليف ده لازم يكون جاي لـ ظابط ضبط قضائي بنفسه، مش لأي حد ثاني.
- مثلاً: لو التكليف كان جاي من نيابة الأحوال الشخصية مينفعش ظابط المرور هو اللي يعمله لازم يكون ظابط له علاقة بالقضية

لما النيابة أو قاضي التحقيق يدوا تفويض أو تكليف لظابط عشان يعمل حاجة معينة في التحقيق ده بيبقى ليه شوية قواعد مهمة أوي

1. الظابط اللي يتكلف ده بيتحول لـ محقق مؤقت

- يعني الظابط ده بياخد كل صلاحيات التحقيق في الحنة اللي اتكلف بيها بس
- المحضر اللي بيكتبه في الحالة دي، بيعتبر محضر تحقيق مش مجرد "محضر جمع معلومات زي العادي.
- لو اتكلف إنه يسمع أقوال شاهد، يقدر يخلي الشاهد يحلف "يمين" (يحلف بالله) قبل ما يتكلم.
- ويقدر يخلي واحد كاتب يكتبه المحضر (مش لازم هو اللي يكتبه بنفسه)
- مهم أوي
- لو التكليف كان بتفتيش بيت، لازم التفتيش ده يحصل في وجود صاحب البيت، أو حد ينوب عنه، أو أي حد عايش معاه في البيت. دي قاعدة مهمة ومينفعش الظابط يتجاهلها

2. الظابط ممكن يعمل حاجات مش مكتوبة في التكليف (بس بشروط خطيرة أوي)

- القانون عمل استثناء نادر أوي هنا، وقال إن الظابط، في حالات معينة جداً، ممكن يعمل حاجة مش مكتوبة صراحة في التكليف اللي جالّه، حتى لو الحاجة دي كانت استجواب متهم (اللي هو أساساً ممنوع عليه)

- بس ده بشروط صعبة أوي
- لازم الإجراء ده (حتى لو مش مكتوب) هيكون هيطلع الحقيقة وهيكشفها.
- ويكون مرتبط بالشغل اللي اتكلف بيه أساساً.
- ولازم تكون فيه ظروف ضرورية ومستعجلة جداً تبرر إنه يخرج عن المكتوب في التكليف.
- وكل ده بيخضع لرقابة القضاء بعد كده، يعني القاضي ممكن يبطله لو شايف إن الظروف دي مكننش موجودة بجد.

- مثال على الحالة المستعجلة دي: لو المحقق بعت ظابط عشان متهم يتم التعرف عليه قدام شاهد، والمتهم ده فجأة تعب تعب شديد وخافوا إنه يموت قبل ما يتكلم أو يواجه الشاهد، هنا الزابط ممكن يسمع كلام المتهم ويواجهه بالشهود عشان مفيش وقت نضيعه.

3. التكليف بيبقى لمدة محددة (مش مفتوح)

- لو التكليف اللي جاله كان محدد بمدة زمنية معينة الزابط لازم يعمل الشغل ده في المدة دي.
- لو مكنتش مكتوب مدة، الزابط لازم يعمل الشغل ده في "مدة معقولة" من يوم ما جاله الأمر لحد ما ينفذه. والمحكمة هي اللي بتقول إذا كانت المدة دي معقولة ولا لا.
- مهم أوي

- أمر التكليف ده بيسمح بعمل الإجراء "مرة واحدة بس
- يعني لو المدة خلصت ومعملش الشغل، أو بدأ ومخلصش، مينفعش اللي كلفه (المحقق) يجددله نفس المدة دي تاني عشان يخلص الشغل، حتى لو كانت الظروف اللي خلتهم يكلفوه لسه موجودة. (المفروض لو الظروف لسه موجودة يصدر أمر تكليف جديد خالص).

4. التكليف ده شخصي (الزابط ميعرفش يكلف حد تاني بداله)

- يعني الزابط اللي اتكلف هو اللي لازم يعمل الشغل بنفسه، ومينفعش بيعت واحد تاني يعمله بداله
- إلا لو فيه استثناءات:
- لو التكليف نفسه قال إن من حقه يجيب حد تاني يساعده أو ينوب عنه.
- أو لو الزابط اللي اتكلف ده كان عضو نيابة (وكيل نيابة) وجاله التكليف من قاضي تحقيق، هنا يقدر هو يكلف زابط تاني، لأن وكيل النيابة أساساً ليه صلاحية التكليف.
- أو لو التكليف ده جاي من قاضي تحقيق لقاضي تحقيق تاني، هنا كل واحد منهم ليه سلطة التكليف.

5. الزابط ممكن يستخدم القوة (لو لازم الأمر) ويفتش أي مكان!

- في كل الحالات اللي فاتت دي، الزابط اللي متكلف يقدر يستعين بالقوة العسكرية (الجيش أو الشرطة المسلحة) لو محتاج كده عشان ينفذ اللي اتكلف بيه.
- وكمان، لو التكليف كان بـ **تفتيش شخص معين** الزابط يقدر يفتش الشخص ده في أي مكان يلاقيه فيه والشخص ده ملوش الحق يقول إن التفتيش ده باطل عشان تم في مكان مش مكتوب في الأمر، لأن الأمر كان لتفتيش الشخص نفسه، مش مكان معين

طرق الطعن في الأحكام الجنائية

طرق الطعن في الأحكام الجنائية

يعني بالبلدي كده إزاي نراجع الحكم اللي طلع من المحكمة ونشوف لو فيه أي غلطة عشان نصحها يلا
بيننا نفصصها كده حنة حنة
إزاي نراجع أحكام الجنايات وإيه أنواع المراجعات دي

بص يا بطل الباب السادس ده كله كده بيتكلم عن طرق الطعن في الأحكام الجنائية يعني إيه طرق الطعن
دي دي الأساليب القانونية اللي بتخلينا نطمن إن الحكم اللي طلع سليم ومفيش فيه أي غلط أو لو فيه غلط
نقدر نصححه يعني دي حماية كده للي محكوم عليه عشان لو المحكمة غلطت

أولاً يعني إيه طعن في حكم جنائي

- الطعون الجنائية دي يا صاحبي الطرق القانونية اللي القانون حطها عشان نضمن إن الحكم اللي طلع
ده صح ومفيش فيه أي غلطات حصلت أو لو فيه أخطاء بسيطة أو كبيرة نقدر نصحها يعني ده كده
زي إعادة فحص للحكم
- والخطأ القضائي اللي بيخليك ترفع طعن ده هو السبب اللي بيخلينا نراجع الحكم الجنائي

ثانياً أنواع الطعون التي بنراجع بينها الأحكام

- الطعون دي يا بطل نوعين رئيسيين
- 1. **طرق طعن عادية:** ودي اللي أي حد يقدر يرفعها لو فيه مشكلة عادية زي **المعارضة والاستئناف** يعني لو المحكوم عليه مكنش موجود في المحكمة بيرفع معارضة أو لو حكم طلع من محكمة أول درجة ومش عاجبه بيرفع استئناف
- 2. **طرق طعن غير عادية:** ودي بتكون لحالات استثنائية جداً ومش أي حد يقدر يرفعها وليها شروط معينة زي **النقض وإعادة النظر** ودي بتكون لأسباب قانونية بس مش عشان نشوف الوقائع تاني

ثالثاً مين اللي ليه الحق يرفع طعن

- اللي ببيضر من الحكم هو اللي ليه الحق يرفع طعن يعني لو الحكم صدر ضدك كمتهم أو ضد المدعي بالحق المدني
- بس خد بالك النيابة العامة ودي اللي بتمثل المصلحة العامة في الدولة ليه الحق ترفع طعن حتى لو مفيش مصلحة شخصية ليه لأنها بتمثل المجتمع كله
- وقانوننا المصري في المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية بيقول إن النيابة العامة ليه الحق ترفع طعن بالنقض أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا وبنفس الطريقة ليه الحق ترفع طعن في أحكام أمن الدولة المتخصصة ومحكمة الجناح المستأنفة وكمات ليه الحق ترفع طعن بالنقض وإعادة النظر في الأحكام اللي بتصدرها المحاكم الجنائية في كل درجات التقاضي

رابعاً هل الطعن بيوقف تنفيذ الحكم

- الطرق العادية للطعن يعني المعارضة والاستئناف دي ممكن توقف تنفيذ الحكم لحد ما المحكمة تفصل في الطعن
- أما طرق الطعن غير العادية زي النقض مثلاً فدي في الغالب مبتوقفش تنفيذ الحكم إلا في حالات استثنائية أوي بيحددها القانون

خامساً الحق في الطعن بالنسبة للمتهم والنيابة العامة

- لو الحكم صدر بالبراءة يعني المتهم طلع بريء هنا النيابة العامة ليه حق الطعن بالنقض بس يعني متبصش في الوقائع تاني
- أما لو الحكم صدر بالإدانة يعني المتهم اتدان هنا النيابة العامة ليه الحق ترفع طعن بالاستئناف والنقض وإعادة النظر على حسب طبيعة الغلطة اللي حصلت في الحكم
- والمتهم نفسه ليه الحق في الطعن بالمعارضة لو مكنش حاضر جلسة الحكم

الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية

- **الطرق العادية** (المعارضة والاستئناف) دي عامة أوي ومش بتتقيد بأسباب معينة يعني ممكن تراجع الحكم كله من أول وجديد سواء في الوقائع أو في القانون وهي اللي بتنتقل القضية كلها للمحكمة اللي أعلى منها عشان تعيد النظر فيها

- أما الطرق غير العادية (النقض وإعادة النظر) دي استثنائية أوي وملهاش دعوة بالوقائع لأ دي بتترفع لأسباب قانونية محددة بس القانون بيقولك عليها يعني محكمة النقض مبتبصش على تفاصيل اللي حصل في القضية لأ دي بتشوف هل المحكمة اللي أصدرت الحكم غلطت في تطبيق القانون ولا لأ ومينفعش تطلب إعادة نظر إلا في حالات معينة جداً زي ما المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية بتاعتنا قالت

الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية وكمان إيه الشروط اللي لازم تكون موجودة في أي طعن عشان يتقبل يعني بالبلدي كده إزاي نراجع الأحكام اللي طلعت من المحكمة وهل أي حد ينفع يراجعها ولا لا

إزاي تراجع حكم المحكمة وإيه أنواع المراجعة وشروطها
الموضوع ده كله كده بيوريك الفرق بين الطرق اللي بتقدر تراجع بيها الأحكام الجنائية وأنواعها إيه وكل طريقة ليها شغلها وشروطها الخاصة

أولا الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية (مين اللي تراجع وإزاي)

- طرق الطعن العادية دي يا صاحبي زي عربية النقل كده
- دي يا معلم بتقدر تفتح القضية كلها من أول وجديد يعني بتراجع كل حاجة حصلت فيها سواء وقائع أو قانون يعني بتشوف الأدلة من أول وجاني وتقدر تعدل الحكم زي ما هي عايزة
- مجالها واسع أوي ومفيش فيها قيود كتير
- ودي زي المعارضة اللي بيعملها المتهم لو الحكم صدر في غيابه وكمان الاستئناف اللي بنرفع بيه القضية لمحكمة أعلى عشان تعيد النظر فيها
- المهم هنا إن طرق الطعن العادية دي بتوقف تنفيذ الحكم لحد ما المحكمة اللي بتراجع القضية تفصل فيها إلا لو القانون قال غير كده ودي قاعدة أساسية عشان الحكم لسه مابقاش نهائي
- أما طرق الطعن غير العادية دي زي الإسعاف اللي بتيجي في الحالات الحرجة بس
- دي يا صاحبي مينفعش تلجأ ليها إلا في حالات معينة جداً القانون هو اللي محددها ومبتقدرش تفتح القضية كلها من أول وجديد
- لأ دي بتبص بس على الغلطات القانونية اللي حصلت في الحكم يعني متشوفش الوقائع تاني
- ودي زي النقض اللي بنروح بيه لمحكمة النقض عشان تشوف هل المحكمة اللي أصدرت الحكم غلطت في تطبيق القانون ولا لأ والقانون بتاعنا حاطط حالات معينة أوي عشان ترفع النقض ده زي المادة 30 من قانون سنة 1959
- وكمان إعادة النظر ودي بتكون لأسباب استثنائية جداً زي ما المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قالت
- خد بالك طرق الطعن غير العادية دي مبتوقفش تنفيذ الحكم كقاعدة عامة إلا في حالات قليلة أوي القانون بيحددها بنفسه زي مثلاً حكم الإعدام اللي بتوقفه النقض وده اللي قالته المادة 469
- يعني لو حكم صدر خلاص ومفيش فيه أي طريق طعن عادي ينفع ترفعه هنا بتلجأ للطرق دي بس لو فاتك المعاد بتاع الطعن العادي أو أهملته ممكن متقدرش ترفع طعن بالنقض ده

ثانياً الشروط التي لازم تكون موجودة في أي طعن عشان يتقبل (الأحكام المشتركة بين كل طرق الطعن)

عشان أي طعن ترفعه يتقبل سواء كان عادي أو غير عادي لازم تكون فيه شروط معينة ودي الشروط التي بنقول عليها مشتركة بين كل طرق الطعن

1. التي بيرفع الطعن لازم يكون ليه مصلحة حقيقية فيه (يجب أن يكون الطاعن ذو مصلحة في الطعن)

- يعني يا صاحبي مينفعش أي حد يرفع طعن كده وخلاص لازم يكون التي بيرفع الطعن ده الحكم ده ضرره بشكل مباشر يعني الحكم صدر ضده أو أثر على حقوقه
- يعني لو حكم طلع ضد المتهم فالطبيعي إن المتهم هو التي ليه الحق يطعن مش أي حد ثاني
- وكمان المدعي بالحق المدني التي هو التي بيطالب بتعويض في القضية لو الحكم صدر ضد مصلحته هو التي يطعن
- لكن مثلاً لو واحد مش خصم أصلاً في الدعوى الجنائية أو في دعوى التعويض المدني ملهمش الحق يطعنوا
- وخذ بالك من حته مهمة أوي لو واحد مات والحكم كان ضده ورثته ميرفعوش طعن إلا لو كان المتوفى ده نفسه كان طرف في القضية يعني لو هو مكنش طرف ورثته مش هيكون ليه مصلحة يطعنوا
- كمان لو واحد دخل في القضية بعد ما بدأت بصفته متدخل أو مدعى عليه ممكن يكون ليه الحق يطعن لو الحكم أثر عليه



المعارضة

يعني بالبلدي كده إزاي تدافع عن نفسك لو المحكمة حكمت عليك وإنك مكنتش موجود

المعارضة يعني إيه وإزاي تدافع عن نفسك لو حكموا عليك وإنك غايب

المعارضة ودي طريقة عادية أوي عشان تراجع بيها حكم طلع ضدك وإنك مكنتش حاضر الجلسة يعني إنت كنت غايب والمحكمة حكمت عليك فإنت هنا بتعمل معارضة عشان ترجع المحاكمة ثاني

أولا يعني إيه معارضة

- يا صاحبي المعارضة دي زي ما قلنا طريق عادي أوي عشان تطعن بيه في الأحكام اللي بتصدر في غياب المتهم في قضايا الجرح والمخالفات يعني القضايا الصغيرة
- القانون عمل الطريقة دي عشان المتهم اللي مكنش موجود ميتظلمش ويكون ليه فرصة يدافع عن نفسه
- يعني المحكمة حكمت عليك وإنت غايب ده مش معناه إنك خلاص كده متقدرش تدافع لا ليك حق المعارضة عشان ترجع المحاكمة من جديد وإنت حاضر وتقدم دفاعك

ثانيا أساس فكرة المعارضة دي إيه

- الفكرة الأساسية للمعارضة دي يا معلم إن المحاكمة لازم تكون بحضور المتهم ومينفعش نحكم عليه وإحنا مسمعنش دفاعه
- يعني القانون حريص أوي على إن اللي عليه القضية يحضر بنفسه ويقدر يدافع عن نفسه ويدي أقواله قدام المحكمة
- زمان كان فيه نظام صعب شوية اللي هو الحكم الحضورى يعني لازم المتهم يحضر وإلا الحكم ميتنفذش بس القانون خفف ده شوية
- بس خد بالك فيه قانون جديد سنة 1981 رقم 170 عدل حاجات كتير في الإجراءات الجنائية بتاعتنا وخلي حق المعارضة ده مقيد أوي يعني مش على طول الخط تقدر تعارض
- التعديل ده لغى المعارضة قدام محكمة أول درجة في الجرح والمخالفات اللي أحكامها ينفع تستأنف وده قلل من الضمانات اللي كانت للمتهمين

المحاكمة وطرق الطعن دي كمان ليها كلام

- يعني الأحكام اللي بتطلع وإنت غايب في قضايا الجرح والمخالفات ينفع تطعن عليها بالمعارضة إلا لو الحكم ده أصلا كان ينفع تستأنفه
- والقانون بتاع 1981 ده لغى فكرة المعارضة في قضايا كتير وده كان سبب إنه يقلل الضمانات بتاعت المتهمين في قضايا الجرح والمخالفات
- لإن القانون الجديد ده خلى المتهم مش محتاجين نعلنوا إعلان رسمي عشان يحضر قدام محكمة النقض ده كان كلام قديم وتعديلات حصلت عشان نخلي المعارضة أسهل شوية

الخلاصة كده يا بطل

المعارضة كطريقة عشان تراجع حكم طلع ضدك وإنت غايب بس بتقولك إن القانون غير في الشروط بتاعتها كتير مع الوقت وخلاها ليها قواعد محددة أكثر عشان متفتحش على طول الخط

إيه الأحكام اللي مينفعش تعارض عليها

يعني لو حكم طلع في الحالات دي مفيش معارضة يا معلم
أحكام المحكمة دي مينفعش تعترض عليها

فيه أحكام معينة القانون قالك دي مينفعش تعارض عليها يعني مفيش فرصة ثانية لإعادة المحاكمة ودي حالات محددة أوي

أولا الحكم الغيابي اللي بيطلع من محكمة الجنايات

- يعني يا معلم لو محكمة الجنايات حكمت عليك وإنت مكنتش موجود غايب هنا مينفعش تعمل معارضة ليه بقى يا صاحبي
- لإن الحكم ده يا إما هيكون بالبراءة يعني إنت بريء خلاص يبقى إيه لازمة المعارضة مش مصالحتك
- أو لو الحكم صدر ضدك بالإدانة يعني إنت مذنب هنا الحكم ده بيكون ليه وضع ثاني وهو إن الحكم ببسقط لو اتقبض عليك أو لو المدة القانونية عدت ده غير إن القانون حط ضمانات ثانية كبيرة في قضايا الجنايات عشان محدش يتظلم

ثانيا مينفعش تطعن بالمعارضة في الأحكام اللي بتطلع من محكمة النقض

- يعني يا صاحبي لو محكمة النقض حكمت على قضيتك خلاص الحكم بتاعها ده يعتبر حكم نهائي ومينفعش تعمل عليه معارضة ليه
- لإن الأحكام بتاعت النقض دي تعتبر حضرتها يعني إنت بتكون عارف بيها سواء إنت اللي حضرها أو المحامي بتاعك اللي حضرها
- وكمان لو القانون منع الطعن بالمعارضة في أحكام النقض ده بيكون عشان نمنع المتهمين من إنهم يماطلوا ويطولوا أمد التقاضي وعشان نخلص القضايا على طول

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (القانون بتاعنا بيقول إيه)

ثالثا أحكام معينة في الجرح والمخالفات مينفعش تعارض عليها

- القانون بتاعنا يا صاحبي وبالذات المادة 395 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية قال إنك مينفعش تعارض على الحكم الغيابي اللي صدر ضدك لو كان الحكم ده عبارة عن غرامة بسيطة أوي
- يعني لو الحكم ده غرامته متعديش خمسين جنيه في قضايا الجرح أو عشرين جنيه في قضايا المخالفات هنا مفيش معارضة
- الهدف من القانون هنا يا صاحبي إنه يخلي المتهم ميرفعش قضايا معارضة كل شوية عشان يطول القضية ويماطل عشان الحكم ميتنفذش بسرعة

رابعا فيه قوانين خاصة منعت المعارضة في جرائم معينة

- يعني يا بطل فيه جرائم معينة القانون قال فيها إنك مينفعش تطعن بالمعارضة على الحكم بتاعها حتى لو صدر غيابي زي إيه
- زي مثلاً الأحكام اللي بتطلع في قضايا الغش التجاري والصناعي اللي بتصدر غيابي حسب القانون رقم 453 لسنة 1954 أو قضايا التشرد والتسول

- طيب ليه القانون بيعمل كده ده مبيضرش بضمانات المتهم لا المحكمة الدستورية العليا قالت إن منع الطعن ده ساعات بيكون قرار من المشرع اللي هو البرلمان بتاعنا وبتشوف إن أحياناً نختصر درجات التقاضي عشان نخلص القضايا ومش بتقلل من ضمانات المتهمين

إمتى المحكمة تعتبر إن المعارضة اللي إنت رفعتها دي كأنها محصلتش أساساً يعني كأنك مرحتش المحكمة من أساسه وده طبعاً ليه شروط قاسية شوية يلا بينا نفصصها كده حته حته
إمتى المحكمة تقول المعارضة بتاعتك دي كأنها مرحتش
القانون ساعات بيعتبر إن المعارضة اللي إنت رفعتها دي كأن لم تكن يعني ملهاش أي قيمة وده بيحصل لو إنت غبت عن الجلسة اللي المفروض تنتظر فيها المعارضة بتاعتك أو غبت عن جلسات تانية بعدها والقاضي هنا بيحكم بالحكم ده من غير ما خصمك يطلب ده منه لأن ده بيتعلق بالنظام العام يعني مصلحة عامة للدولة

إيه بقى الشروط اللازمة عشان المحكمة تحكم إن المعارضة كأن لم تكن

عشان المحكمة تعمل كده وتحكم إن المعارضة بتاعتك كأنها محصلتش لازم يتوفر شرطين أساسيين

- الشرط الأول المتهم اللي رفع المعارضة لازم يكون غايب عن الجلسة دي**
- يعني عشان المحكمة تقول إن المعارضة كأن لم تكن لازم إنت كمعارض تكون متغيب عن الجلسة اللي تحددت عشان تنتظر فيها المعارضة دي
 - والغياب ده ممكن يكون **بشخصك إنت بنفسك أو عن طريق وكيلك اللي هو محاميك** يعني لو محاميك محضرش يعتبر غياب منك إنت كمان
 - وده بيكون في الحالات اللي القانون بيسمح فيها إن القضية تتقفل وميتمنعش المحكمة إنها تحكم باللي هي عايزاه
 - القانون شايف إن لو إنت كمتهم رفع قضية المعارضة وبعدين متعبتش نفسك وحضرت جلسة المعارضة دي أو جلسات تانية بعدها فالقانون هنا بيعتبر إنك بتتعاقب على ده وبتتحرّم من إن المحكمة تعيد النظر في قضيتك من الأول وجديد زي ما كان القانون القديم بيقول
 - يعني يا معلم إنت كده كمعارض بتتنازل عن حقك في المحاكمة من جديد بسبب غيابك
 - طيب لو إنت حضرت الجلسة الأولى بتاعت المعارضة وبعدين غبت عن جلسة تانية المحكمة ممكن تعتبر المعارضة كأن لم تكن برضه بس ده بيختلف عن إنك تكون غايب من الأول خالص
 - وكمان لازم تكون إنت كمتهم **اتعلّنت إعلان صحيح** بتاريخ الجلسة الجديدة اللي اتحددت عشان تنتظر فيها المعارضة بتاعتك

الشرط الثاني لازم المتهم اللي رفع المعارضة يكون عرف بميعاد الجلسة كويس

- الشرط ده مهم أوي عشان المحكمة تعتبر المعارضة كأن لم تكن لازم يكون المتهم اللي رفع المعارضة عرف كويس بتاريخ الجلسة اللي هتنتظر فيها المعارضة بتاعته
- القانون بتاعنا وتحديداً المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت في الموضوع ده سنة 1981 وخلي مجرد إن المتهم عرف بتاريخ الجلسة كفاية لأنه يعتبر إعلان ليه

- يعني لو هو معرفش بتاريخ الجلسة خالص مينفعش المحكمة تقول إن المعارضة كأن لم تكن
- وكمان لو المحكمة أجلت الجلسة بتاعت المعارضة لجلسة تانية لازم المتهم يتعمل له إعلان قانوني جديد بتاريخ الجلسة الجديدة دي في مكان إقامته عشان يكون على علم بيها وميقولش معرفتش
- ولازم الميعاد اللي المحكمة بتحدده ده عشان ينتظر فيه الطعن بالمعارضة يكون مناسب يعني ميكونش ميعاد قريب أوي لدرجة إن المتهم ميعرفش يحضر



آثار المعارضة

يعني بالبلدي كده إيه اللي بيحصل وإيه نتائجها لما إنت تروح تعمل معارضة على حكم طلع وإنت غايب
إيه اللي بيحصل لما بتعمل معارضة على حكم غيايبي

بص لما بترفع معارضة على حكم طلع وإنت غايب ده بيترتب عليه نتيجتين أساسيتين أو أثريين مهمين أوي

أولاً بيوقف تنفيذ الحكم الغيايبي اللي إنت عارضت عليه (وقف تنفيذ الحكم الغيايبي المعارض فيه)

- القانون بتاعنا وتحديداً المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية بتاعتنا بيقولك يا صاحبي إنه مينفعش ننفذ الحكم الغيايبي ده لو إنت رحت عملت عليه معارضة
- يعني إيه الكلام ده يعني تنفيذ الحكم ده بيقف كأنه متنفذش لحد ما معاد المعارضة يخلص أو لحد ما إنت تروح ترفع المعارضة دي
- ولو كان عندك عذر قوي يعني سبب قهري مقدرتش بسببه إنك تعمل المعارضة في معادها القانون بيسمح برضه إن تنفيذ الحكم يقف حتى لو عدى معاد المعارضة ده طالما إنت قدرت تثبت العذر القهري ده
- القانون هنا مركز أوي على وقف تنفيذ الحكم الغيايبي ده عشان ميتنفذش عليك وإنت مخدتش فرصتك في الدفاع
- بس خد بالك فيه استثناء بسيط كده لو المحكمة خافت إن المتهم ده يهرب ممكن وهي بتحكم غيايبي تطلب من النيابة العامة إنها تقبض عليه وتحبسه لمدة شهر واحد بس لحد ما معاد المعارضة يخلص أو لحد ما المتهم يروح يرفع المعارضة وده اللي المادة 468 بتقوله

- بالنسبة بقى للحكم الغيابي اللي بيطلع في القضايا المدنية يعني اللي ليها علاقة بالتعويضات فلوس مينفعش يتنفذ برضه طالما المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية حاضر حكم الجنايات
- لكن القانون سمح للمحكمة إنها لو حكمت بتعويضات مدنية وحكمت بتنفيذ الحكم ده بشكل مؤقت ممكن تقبل المعارضة أو الاستئناف على المبلغ المحكوم بيه كله أو جزء منه وممكن متطلبش منك كفالة يعني فلوس ضمان وده برضه حسب المادة 467 إجراءات جنائية

ثانياً الدعوى كلها بترجع للمحكمة تاني عشان تعيد النظر فيها (إعادة نظر الدعوى برمتها أمام المحكمة)

- دي بقى يا بطل النتيجة الثانية والمهمة أوي إن لما بتعمل معارضة الدعوى كلها بترجع للمحكمة تاني عشان تعيد النظر فيها من الأول وجديد
- وده معناه إن الحكم الغيابي اللي كان طلع ده مش بيتلغي كلياً لا ده بيعتبر كأن مكنش موجود والدعوى بترجع تاني للمحكمة اللي أصدرت الحكم ده غيابي عشان تشوفها من أول وجديد
- بس هنا فيه حجة مهمة أوي سلطة القاضي في إنه يبص على المعارضة دي بتختلف حسب إنت كمعارض حضرت الجلسة بتاعت المعارضة ولا غبت عنها
- (أ) لو المتهم المعارض حضر الجلسة (حضور المعارض):
- لو إنت يا صاحبي كمتهم حضرت الجلسة اللي المحكمة حددتها عشان تنتظر فيها المعارضة بتاعتك وده اللي المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية بتقوله المحكمة هنا لازم تعيد النظر في القضية كلها من الأول وجديد
- ومش لازم إنت بنفسك اللي تحضر لا ممكن محاميك يحضر عنك وده كافي لأنه يعتبر حضور منك
- (ب) لو المتهم المعارض غاب عن الجلسة (غياب المعارض):
- لو إنت يا بطل كمتهم رفعت المعارضة وبعدين غبت عن الجلسة بتاعت المعارضة المحكمة هنا بتعتبر المعارضة بتاعتك دي كأن لم تكن يعني كأنك مرحتش المحكمة من أساسه وده طبعاً ليه قواعد معينة زي ما كنا بنشرح قبل كده



الاستئناف

إزاي تراجع الحكم اللي طلع من محكمة أول درجة عشان تطلع بيه لمحكمة أعلى يمكن يطلع فيه غلطة أو يتعدل يلا بينا
الاستئناف يعني إيه وإزاي تراجع حكم المحكمة وتطلعه فوق

الاستئناف ودي طريقة عادية أوي عشان تطعن بيه في الأحكام اللي بتصدر من محكمة أول درجة
يعني المحكمة الابتدائية أو الجزئية اللي بيتحكم منها في الأول

اولا يعني إيه استئناف (التعريف به)

- الاستئناف ده طريق عادي أوي عشان تطعن بيه في الحكم اللي طلع من محكمة الدرجة الأولى يعني المحكمة اللي حكمت عليك في الأول
- الهدف من الاستئناف ده إنك ترجع تفتح الدعوى كلها من الأول وجديد قدام محكمة أعلى منها عشان يا إما الحكم ده يتلغي خالص أو يتعدل
- يعني إنت هنا بتطعن على الحكم ده بجد لإنك شايف إنه مش صح أو مش عادل
- الاستئناف ده من أقدم طرق الطعن اللي معروفة
- يعني لو الحكم طلع وإنت حاضر أو الحكم الغيابي اللي عارضت عليه وإعتبروه كأن لم يكن أو الأحكام الغيابية اللي بتطلع من محكمة أول درجة كل ده بيوصل بيبك لمرحلة الاستئناف
- والحكم ده بيفضل ينفع تستأنف عليه لحد ما فرصة الطعن دي تروح منك
- الاستئناف ده بيمنع إن الحكم ده يتنفذ بشكل نهائي عشان كده مهم أوي

طيب ليه عملوا نظام الاستئناف ده (وجهة نظر البعض)

- فيه ناس كانت بتهاجم نظام التقاضي على درجتين ده وبيقولوا إنه بياخر إن القضايا تخلص وتوصل لحكم نهائي
- بس الحقيقة إنه مفيش شك إن نظام الاستئناف ده بيخلينا نراجع القضية كلها تاني وده بيساعد إننا نصحح الأخطاء القضائية اللي ممكن تحصل في المحكمة اللي تحت
- وده بيخلي محكمة النقض ليها رقابة على تطبيق القانون ومبتدخلس في الوقائع يعني محكمة النقض متشوفش الأدلة لا بتشوف هل المحكمة اللي أصدرت الحكم غلطت في القانون ولا لأ
- يعني من الآخر كده يا صاحبي لازم إن المشرع اللي هو اللي بيحط القوانين يفضل يعمل نظام التقاضي على درجتين ده لإن محكمة الاستئناف بتكون أقوى وأقدر على إنها تحكم حكم سليم عشان بتشوف القضية كلها من أول وجديد وبترجع كل حاجة فيها
- يعني القاضي بتاع الاستئناف بيشف القضية كلها من الأول وممكن يحقق فيها من جديد حتى لو كان رأيه مختلف عن رأي القاضي اللي حكم في أول درجة

إيه الفرق بين المعارضة والاستئناف (التفرقة بين المعارضة والاستئناف)

- **الاستئناف** ده بيسمحك إنك تطعن في الأحكام اللي بتصدر من محكمة الجنايات أو المخالفات أو محكمة الجنايات سواء كانت الأحكام دي حضورية أو غيابية وممكن يكون الحكم ده جاي من محكمة جزئية

- **أما المعارضة دي يا بطل** فدي بتكون بس في الأحكام الغيابية اللي بتطلع في قضايا الجرح والمخالفات ومينفعش تعمل معارضة على حكم طلع من محكمة الجنايات
- الأساس اللي بتتبنى عليه المعارضة هو إن المتهم مكنش حاضر و مقدمش دفاعه قدام المحكمة
- أما الاستئناف ده بتكون المحكمة حكمت على متهم حضر بنفسه أو محاميه حضر ومخدش فرصته في الدفاع عن نفسه أو شايف إن الحكم ظلمه

المبحث الأول من الفصل الثاني اللي بيتكلم عن **الاستئناف** يعني إزاي تراجع حكم المحكمة وتطلعه فوق والمبحث ده اسمه **نطاق الاستئناف** يعني إيه الحاجات اللي ينفع تستأنف عليها ومين اللي ليه الحق إنه يرفع الاستئناف ده

مين اللي ينفع يطعن بالاستئناف ده وإيه الشروط

هنا بيكلمنا عن **نطاق الاستئناف** يعني إيه هي الحدود بتاعته وإيه الأحكام اللي ينفع تستأنف عليها ومين اللي ليه الحق إنه يرفع الاستئناف ده وده اللي هندخل فيه بالتفصيل دلوقتي في المطلب الأول



المطلب الأول مين اللي ليه الحق يطعن بالاستئناف

- القاعدة الأساسية اللي لازم نعرفها هنا يا صاحبي إن كل اللي ليهم علاقة بالقضية يعني **جميع الخصوم** سواء في القضية الجنائية الأصلية أو في الدعوى المدنية اللي فيها طلب تعويض كل دول ليهم الحق إنهم يرفعوا استئناف على الحكم اللي طلع
- يعني النيابة العامة والمتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية كل واحد من دول ليه الحق إنه يستأنف على الحكم
- بس خد بالك إن كل واحد منهم ليه شروط خاصة بيه عشان الطعن بتاعه يتقبل وآثار الاستئناف بتاعه بتختلف عن الثاني

- أهم شرطين لازم يكونوا موجودين عشان أي حد يرفع استئناف هما **الصفة والمصلحة** يعني لازم يكون ليه علاقة بالقضية ويكون الحكم ده ضره عشان كده إحنا هنتكلم دلوقتي عن شرط الصفة بالتفصيل

أولا شروط الصفة في الاستئناف (يعني مين اللي ينفذ يعتبر خصم في القضية عشان يرفع استئناف)

- الصفة دي يا صاحبي يعني إن اللي بيرفع الاستئناف ده لازم يكون طرف أو خصم في الحكم اللي إنت عايز تطعن عليه
- القانون بتاعنا وتحديداً المادة 211 من قانون المرافعات قالتلك بصراحة كده إنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه يعني اللي الحكم طلع ضده هو بس اللي ليه الحق إنه يطعن
- يعني إيه الكلام ده يعني اللي الحكم صدر ضده أو صدر ضده ضرر هو اللي ليه الحق يطعن مش أي حد ثاني
- ولازم يكون اللي بيرفع الاستئناف ده **خصم في الدعوى** اللي صدر فيها الحكم يعني مينفعش واحد غريب ملوش علاقة بالقضية يجي يطعن على الحكم ده
- يعني لو واحد غريب مكنش طرف في القضية أصلاً ملهاش لازمة يطعن
- طيب هل مثلاً الأب أو الزوج اللي الحكم صدر ضد ولده أو زوجته ينفذ يطعن بالاستئناف مكانهم لا يا صاحبي مينفعش لإنهم مش خصوم أصليين في الدعوى
- يبقى بناءً على الكلام ده كل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية ليهم الحق إنهم يطعنوا بالاستئناف
- وكمان لو فيه ناس دخلت في القضية أو اضيفت كمدعى عليهم قدام محكمة أول درجة ليهم الحق يطعنوا بالاستئناف في الحكم اللي صدر ضدهم في الدعوى المدنية اللي هي دعوى التعويض يعني
- النيابة العامة بقى يا بطل ليها وضع خاص شوية حقها في الاستئناف ده **بیتعلق بالنظام العام** يعني مصلحة عامة للدولة ومينفعش تتنازل عنه لا بشكل مباشر ولا غير مباشر لإنها بتمثل المجتمع كله ومسؤوليتها متنتقصش لا بدرجتين ولا بتلاتة زي ما القانون قال
- أما المتهم اللي عليه الحكم ده فممكن يتنازل عن حقه في الاستئناف يعني خلاص ميستأنفش لإن ده حق شخصي ليه وهو حر فيه لكن النيابة العامة متقدرش تعمل كده
- ولازم تعرف إن المتهم ليه الحق إنه يتنازل عن الاستئناف بتاعه لحد ما ميعاد الاستئناف يخلص لو مرحت المحكمة أو لحد ما يوصل الجلسة الأولى بتاعت الاستئناف
- أما الأحكام اللي بتصدر في الدعوى المدنية يعني دعوى التعويض فالقانون سمح للمحكمة إنها لو حكمت بتعويضات مدنية وحكمت بتنفيذ الحكم ده بشكل مؤقت ممكن تقبل المعارضة أو الاستئناف على المبلغ المحكوم بيه كله أو جزء منه وممكن متطلبش كفالة وده برضه حسب المادة 467 إجراءات جنائية



المبحث الثاني

اللي اسمه الأحكام اللي ينفع تستأنفها يعني إيه الأحكام اللي القانون سمحك إنك ترفع عليها استئناف وتطلع بيها لمحكمة أعلى عشان تشوفها تاني
إيه الأحكام اللي ينفع تراجعها وتطلع بيها فوق للمحكمة اللي أعلى

القاعدة الأساسية بتاعتنا بتقول إن أي حكم ببطلع من محكمة الدرجة الأولى يعني المحكمة اللي حكمت في الأول ينفع تستأنفه سواء الحكم ده كان في قضية جنائية أو مدنية وسواء صدر وإنت حاضر أو غايب دي القاعدة العامة

أولا الأحكام اللي بتطلع في قضايا الجرح (الجرح يعني القضايا الصغيرة)

- زمان يا صاحبي قانون الإجراءات كان فاتح الباب على مصراعيه يعني على آخره عشان تستأنف أي حكم ببطلع في قضايا الجرح دي من غير أي قيود أو شروط
- بس بعدين المشرع اللي بيحط القوانين حس إن الموضوع ده عامل عبء كبير على القضاة والمحاكم وبقت الناس بترفع استئناف على أي حكم عشان كده بدأ يقلل من ده شوية
- لإنهم لاحظوا إن أغلب أحكام الإدانة يعني اللي بتدين المتهم وكمات نسبة كبيرة من أحكام البراءة الناس كانت بتستأنفها من غير ما يكون فيه أسباب قوية أوي للطعن
- القانون دلوقتي بيقولك إن أي حكم ببطلع من المحكمة الجزئية في الجرح ينفع تستأنفه إنت والنيابة العامة

- بس خد بالك فيه استثناء مهم أوي لو الحكم ده كان مجرد غرامة بسيطة أوي متتعداش 300 جنيه وكمات رد الفلوس اللي اتاخدت والمصاريف القضائية هنا مينفعش تستأنف الحكم ده إلا لو كان فيه غلطة في تطبيق القانون أو في تفسيره أو فيه بطلان حصل في الحكم أو في إجراءات أثرت على الحكم

ثانيا الأحكام اللي بتطلع في قضايا المخالفات (المخالفات يعني أقل من الجرح كمان)

- الأحكام اللي بتطلع في قضايا المخالفات دي يا معلم ينفع تستأنفها إنت كمتهم أو النيابة العامة
- بس ده بيكون في حالات معينة بس لو الحكم طلب منك حاجة غير الغرامة والمصاريف يعني طلب منك حاجة تانية غير الفلوس البسيطة دي
- أو لو المحكمة حكمت ببراءتك وإنت عايز تستأنف عشان تأكد على البراءة بتاعتك
- أو لو المحكمة محكمتك باللي إنت طلبته كله هنا ينفع تستأنف

- لكن في باقي الحالات مینفعش تستأنف إلا لو كان فيه غلطة في تطبيق القانون أو تفسيره أو بطلان أثر على الحكم أو الإجراءات

ثالثا الأحكام اللي بتطلع في قضايا الجنايات (القضايا الكبيرة)

- خد بالك يا صاحبي الأحكام اللي بتطلع في قضايا الجنايات دي مبتقبلش فيها الطعن بالاستئناف ليه بقى
- لإن محكمة الجنايات دي ليها وضع خاص أوي ومش عشان الجريمة نفسها كبيرة لا عشان المحكمة اللي بتنظرها ليها تركيبة خاصة
- زي ما نص قانون الطفل المادة 121 قال إن الأحكام اللي بتصدرها محكمة الأحداث في الجنايات ينفع تستأنفها ليه
- لإن محكمة الأحداث دي بتتكون من ثلاث قضاة من المحكمة الابتدائية وأحكامها بتستأنف قدام محكمة استئنافية بتتكون برضه من ثلاث قضاة اتنين منهم على الأقل بيكونوا رؤساء محاكم

الجزء الثاني من كتاب أستاذنا الدكتور أحمد حسني أحمد طه اللي بيتكلم عن المحاكمة وطرق الطعن يعني إزاي بنراجع الأحكام اللي بتطلع من المحكمة بقى وده موضوع فصلنا دلوقتي وهو المبحث الثاني اللي اسمه ميعاد الاستئناف وإجراءاته

يعني كده إمتى آخر ميعاد عشان ترفع الاستئناف ده وإيه الخطوات اللي بتعملها

ميعاد الاستئناف ده إمتى بالظبط وإزاي بنحسبه

إمتى آخر فرصة ليك عشان ترفع قضية الاستئناف دي عشان تراجع الحكم وتطلع للمحكمة اللي أعلى منها

المطلب الأول هنا ده اللي بيتكلم عن تحديد ميعاد الاستئناف

- القانون بتاعنا وتحديدًا المادة 406 إجراءات جنائية قالتلك يا صاحبي إن الميعاد عشان ترفع الاستئناف ده عشرة أيام بالظبط
- والعشرة أيام دول ببداؤا يتحسبوا من أول ما الحكم الحضورى يصدر يعني من ساعة ما الحكم طلع وإنك حاضر الجلسة عارف كل حاجة
- والكلام ده مش بس على القضايا الجنائية لأ ده كمان بيسري على الاستئناف اللي بيترفع على الأحكام اللي بتطلع في الدعاوى المدنية اللي ليها علاقة بالقضية الجنائية يعني لو فيه فلوس تعويضات أو غيره
- وكل الخصوم في القضية يعني المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني كل دول لازم يلتزموا بالميعاد ده عشان يرفعوا الاستئناف بتاعهم
- حتى لو كانت الدعوى المدنية دي اتقفلت أو خلصت بسبب أي حاجة في الدعوى الجنائية فالكلام ده كله ماشي على اللي بيقدموا استئناف بإجراءات المدنية

- وخذ بالك إنه ممكن نضيف على الميعاد ده **ميعاد مسافة** يعني لو إنت بعيد عن المحكمة ممكن الميعاد يزيد شوية عشان تلحق ترفع الاستئناف لأن القانون مذكرش ده بشكل صريح للمسافة

الخلاصة كده

إن ميعاد الاستئناف ده **10 أيام** وده ميعاد أساسي ومهم جداً ولازم كل الأطراف تلتزم بيه سواء في القضية الجنائية أو المدنية اللي ليها علاقة بيها وكم إن ممكن الميعاد ده يزيد شوية لو فيه مسافة كبيرة أو ظروف ثانية والقانون بتاعنا ساعات بيزود الميعاد ده لبعض الأشخاص زي **النائب العام** عشان مصلحة الدولة العامة

إجراءات الاستئناف إزاي بنرفع الاستئناف ده وإيه الخطوات اللي بنعملها عشان نراجع الحكم اللي طلع من المحكمة

بص يا بطل المطلب ده كله كده بيتكلم عن **تقرير الطعن بالاستئناف** يعني إزاي بتيجي تقدم ورق الاستئناف ده عشان ميعاد العشر أيام ميروحش عليك

أولاً إيه هو التقرير بتاع الطعن بالاستئناف ده (تقرير الطعن بالاستئناف)

- القانون بتاعنا وتحديداً المادة 406 إجراءات جنائية بتقولك يا صاحبي إن عشان تعمل استئناف لازم ده يحصل عن طريق إنك تعمل **تقرير بالاستئناف** يعني ورقة كده بتقدمها في قلم كتاب المحكمة اللي أصدرت الحكم
- والنائب العام كمان لو عايز يرفع استئناف بيعمل نفس التقرير ده في قلم كتاب المحكمة اللي متخصصة في النظر في الاستئناف ده
- يعني التقرير ده يا بطل أهم وسيلة عشان تعبر بيها عن إنك عايز ترفع استئناف ومينفعش تستخدم أي وسيلة ثانية غيره عشان تعبر عن رغبتك في الاستئناف
- والتقرير ده يا صاحبي بيتعمل عن طريق موظف قلم كتاب المحكمة يعني الموظف هو اللي بيكتبه ويسجل رغبتك في إنك تستأنف
- مش لازم الورقة دي تكون ليها شكل معين أو تأثر على ملف القضية أو على ترتيب الجلسات يعني مجرد إثبات لرغبتك بس
- المهم إنه بيكون كافي إن الكاتب المختص اللي هو الموظف بتاع قلم الكتاب يكتب رغبتك دي ويسجل التقرير ويخليك تمضي عليه
- وخذ بالك إنه مينفعش وكيل النيابة أو غيره يمضي مكان المتهم على التقرير ده لأن ده باطل قانوناً

ثانياً إيه الشروط اللي لازم تكون موجودة في التقرير ده عشان يتقبل (تحديد أسباب الطعن وميعاده)

- مش لازم تكتب فيه كل الأسباب اللي خلّتك ترفع الاستئناف بتاعك مش لازم تكتبها بالتفصيل أوي
- القانون بتاعنا قالك يكفي إنك تذكر فيه الأسباب اللي خلّتك ترفع الاستئناف ده بس
- والمادة 87 من قانون المحاماة بتاعتنا قالتلك إن التقرير ده مينفعش يمضي عليه غير محامي واحد من المحامين يعني لازم محامي هو اللي يمضيه
- وهنا بقى فيه كلام مهم أوي هل لازم التقرير ده يكون فيه أسباب الطعن ولا لأ القانون قالك ممكن عادي ترفع الاستئناف من غير ما تكتب الأسباب دي فيه

- المهم إن التقرير بتاع الاستئناف ده بيحدد تاريخ الجلسة اللي هتحدد عشان تنتظر فيها قضية الاستئناف بتاعتك
- وخذ بالك إن التاريخ اللي بيتكتب في التقرير ده لازم يكون تاريخ حقيقي مش مزور أو غلط
- والتاريخ ده يا بطل مينفعش يكون قبل ثلاث أيام على الأقل من تاريخ الإعلان بالقرار يعني لازم يكون فيه وقت كافي بين تاريخ التقرير وتاريخ الجلسة
- وكل الخصوم التانيين اللي في القضية لازم يتعمل لهم إعلان كامل بتاريخ الجلسة دي
- وكمان النيابة العامة هي اللي بتتحمل مصاريف الإعلان ده للخصوم التانيين عشان مفيش حد يقول معرفش

ثالثا مين اللي ليه الحق إنه يقدم التقرير ده بنفسه (من له حق التقرير بالاستئناف)

- القانون قالك يا صاحبي إن التقرير بتاع الاستئناف ده ممكن يقدمه المتهم نفسه أو وليه أو الوصي بتاعه أو أي حد ينوب عنه
- ومش لازم يكون محامي هو اللي بيقدمه لا أي حد من دول ينفع يقدمه
- يعني مش شرط محامي يقدمه ليه لأن ده مجرد تعبير عن رغبة في إنك ترفع استئناف مش دفاع عن القضية نفسها وده ممكن أي حد يعمل
- وده عكس الطعن بالنقض اللي لازم يتقدم من محامي بس
- بس خد بالك لازم يكون اللي بيقدم التقرير ده ليه صفة في القضية زي ما قلنا قبل كده يعني يكون طرف فيها والحكم ده ضره

آثار الاستئناف

- إيه اللي بيحصل لما بترفع استئناف وإيه النتائج بتاعته إيه اللي بيتغير في الحكم القديم وإزاي القضية بتتصرف بعد كده وده كله من كتاب أستاذنا الدكتور أحمد حسني أحمد طه
- إيه اللي بيحصل لما بتعمل استئناف وإزاي الحكم بيوقف
- لما بترفع استئناف يا صاحبي ده بيترتب عليه نتيجتين مهمين أوي هما إن الحكم القديم اللي طلع من المحكمة اللي تحت بيقف تنفيذه وكمان القضية كلها بترجع تاني تنتظر قدام محكمة الاستئناف اللي هي المحكمة الأعلى

المطلب الأول: وقف تنفيذ الحكم (يعني الحكم القديم ميتنفذش دلوقتي)

- القاعدة الأساسية: عدم تنفيذ حكم محكمة أول درجة
- القانون بتاعنا وتحديد المادة 460 إجراءات جنائية بتقولك يا صاحبي إن أي حكم بيطلع من المحاكم الجنائية مينفعش يتنفذ إلا لو الحكم ده بقى نهائي ومبقتش فيه أي طريقة ثانية للطعن عليه إلا لو القانون قال غير كده
- طيب ليه القانون بيعمل كده لإن الحكم اللي طلع من أول مرة ده ممكن يتلغي خالص أو يتعدل لما تروح تستأنف عليه فساعتها هيكون صعب أوي إننا نصلح أي ضرر حصل بسبب إن الحكم اتنفذ وهو لسه مش نهائي
- يعني يا معلم مجرد إنك بتعمل تقرير بالاستئناف في قلم الكتاب ده لوحده بيووقف تنفيذ الحكم ده سواء الاستئناف بتاعك ده كان مقبول شكلاً ولا لأ وسواء إنت مين اللي رفعت الاستئناف ده

- بس خد بالك القاعدة دي مش مطلقة يعني مش على طول الخط كده لأ ليها استثناءات معينة كده وهنتكلم عنها دلوقتي
- **أولاً: استثناءات على وقف تنفيذ الحكم (يعني في حالات معينة الحكم ممكن يتنفذ حتى لو عملت استئناف)**
- القانون يا صاحبي في حالات معينة كده قالك إن الحكم ده لازم يتنفذ فوراً حتى لو عملت استئناف ودي اسمها العقوبات الأصلية
- **1- الأحكام اللي طلعت بالغرامة والمصاريف:**
- يعني يا معلم لو الحكم ده كان مجرد غرامة بسيطة أو مصاريف قضائية هنا الحكم ده لازم يتنفذ فوراً حتى لو إنت رفعت استئناف عليه وده اللي المادة 463 إجراءات جنائية قالت عليه
- **2- الأحكام اللي طلعت بالحبس في قضايا السرقة:**
- لو الحكم ده كان حبس في قضية سرقة بالذات القانون بيقولك ده لازم يتنفذ فوراً بس خد بالك دي بتسري على قضايا السرقة بس مش على أي قضايا تانية شبهها زي النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء حاجات مسروقة
- ولازم تكون السرقة دي تمت بالفعل يعني مش مجرد واحد حاول يسرق ومقدرش لا لازم يكون سرق خلاص
- **3- الأحكام اللي طلعت بالحبس على متهم عائد أو ملوش مكان ثابت في مصر:**
- لو المتهم ده كان واحد مجرم وبيقدر الجرائم كتير يعني عائد أو واحد ملوش عنوان ثابت في مصر هنا الحكم بتاع الحبس ده بيتنفذ فوراً برضه وده عشان منسبش المجرمين دول كده برا وده اللي المادة 463 إجراءات جنائية قالت عليه
- **4- الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً:**
- يعني لو واحد كان محبوس احتياطي في القضية وبعدين المحكمة حكمت عليه بالبراءة يعني طلع بريء خلاص أو حكمت عليه بعقوبة تانية مش محتاجة حبس أو قالت في الحكم إنها بتوقف تنفيذ العقوبة أو...
- في الحالات دي لازم يفرجوا عن المتهم ده فوراً من الحبس الاحتياطي بتاعه

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري

- الجزء ده من الصورة يا صاحبي بيتكلم عن مبادئ مهمة في قانون الإجراءات الجنائية بتاعتنا بس هو مقطوع ومكملش بس باين إنه بيكمل كلام عن الأحكام اللي مينفعش تستأنفها أو اللي ليها وضع خاص

الحكم في الاستئناف

إزاي المحكمة اللي أعلى منك بتحكم في قضية الاستئناف بتاعتك وإيه اللي بتشوفه الأول قبل ما تدخل في الموضوع وكمان إمتى بتقولك مينفعش أصلاً نراجع الحكم ده ده غير مبادئ قانونية جامدة أوي الخطوات اللي محكمة الاستئناف بتمشي عليها عشان تحكم في قضية الاستئناف بتاعتك

أولاً الحكم في شكل الاستئناف (المحكمة بتبص على ورقك الأول)

- محكمة الاستئناف لازم الأول تشوف شكل الاستئناف ده كله سليم ولا لأ قبل ما تدخل في موضوع القضية نفسها يعني متشوفش إنت مين اللي غلطان لا بتبص على ورقك الأول
- وده بيبكون عن طريق إنها بتتأكد إن الحكم اللي إنت مستأنف عليه ده أصلاً ينفع تستأنف عليه يعني مش حكم نهائي أو مينفعش تراجع فيه
- وبتتأكد كمان إن الاستئناف ده إنت اللي رفعته بصفة صحيحة يعني إنت ليك حق ترفعه وكرمان رفعته في الميعاد القانوني بتاعه يعني العشر أيام بتوع الاستئناف وكرمان عملت الإجراءات الصح بتاعت رفعه
- ولو المحكمة اكتشفت إن الاستئناف ده إنت رفعته من غير ما يكون ليك صفة يعني ملوش دعوة بيبك أصلاً أو عملت إجراءات غلط أو إنت كمتهم مدفعتش الكفالة يعني فلوس الضمان اللي القانون بيبطلبها منك عشان الحكم ينفذ مؤقتاً زي ما المادة 412 بتقول
- في الحالة دي المحكمة لازم تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً يعني متقبلوش من الأساس حتى لو محدش قالها ده لإن الحاجات دي زي الصفة والميعاد والإجراءات والكفالة دي كلها حاجات ليها علاقة بالنظام العام يعني مصلحة عامة للدولة ومينفعش المحكمة تتغاضي عنها
- والمحكمة ليها الحق إنها تحكم بالقرار ده في أي مرحلة من مراحل القضية حتى لو بعد ما سمعت الشهود يعني مش لازم من الأول خالص
- وعشان كده لو المحكمة من الأول كده كبرت دماغها ومبصتش على شكل الاستئناف ودخلت في الموضوع على طول وبعدين اكتشفت إن التقرير بتاع الاستئناف اللي إنت قدمته مش سليم ومرفوعش صح المحكمة هنا لازم تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً يعني متقبلوش من الأساس

ثانياً مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (إمتى المحكمة متقبلش الاستئناف أصلاً)

- الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف (يعني الحكم ده أصلاً مينفعش تراجع فيه)
- لو محكمة الاستئناف شافت إن الحكم اللي إنت مستأنف عليه ده مش من الأحكام اللي القانون سمحك تستأنفها أصلاً هنا المحكمة لازم تحكم بعدم جواز نظر الاستئناف يعني من الأول كده الحكم ده مينفعش تراجع فيه
- ومن الأمثلة على كده إنك تستأنف على حكم جنائي بقى نهائي وواجب التنفيذ يعني خلاص ملوش أي طرق طعن تانية
- وكرمان لو الحكم اللي إنت مستأنف عليه ده كان حكم المتهم متخلفش عن تنفيذه يعني إنت معندكش مشكلة في تنفيذه المحكمة هنا بتعتبر إنك غلطت في تطبيق القانون
- ومن الأمثلة التانية على عدم جواز نظر الاستئناف ده لو النيابة العامة هي اللي رفعت الاستئناف على حكم طلع من المحكمة الجزئية وده كان في دعوى مدنية يعني دعوى تعويض والمبلغ المطلوب فيه متعديش النصاب النهائي بتاع القاضي يعني المبلغ كان صغير أوي والقرار ده صدر في نقض 1950



المحاكمة وطرق الطعن

يعني إزاي بنراجع الأحكام اللي بتطلع من المحكمة بقى وده موضوع فصل جديد اسمه **الفصل الثالث** وده بقى **بيكلمنا عن النقض**

النقض يعني إيه وإزاي بنراجع بيه الأحكام والقاضي بيبيص على إيه

الفصل الثالث ده كله بيتكلم عن النقض

- النقض ده طريق طعن غير عادي يعني مش أي حد يقدر يرفعه ولا أي حكم ينفع يتنقض ده بيبكون عشان تشتكي من الحكم نفسه لو فيه غلطة في القانون أو عيب فيه ممكن يبوظ الحكم ده كله
- طب هدف النقض ده إيه يا معلم النقض ده بيههدف إنه يراقب المحاكم ويشوف هل طبقت القانون صح ولا غلط عشان نوحّد مبادئ القانون اللي بتطبقها المحاكم كلها
- يعني المحاكم اللي أصدرت الحكم هل طبقت القانون صح ولا لأ
- زمان كان فيه ناس بيقولوا إن النقض ده ملوش لازمة لأن أحكامه في الغالب بتكون ليها أثر أدبي بس ومش بتلغي الحكم اللي طلع

- بس الحقيقة إن الأصل في أحكام النقض إنها بتلزم المحاكم اللي أصدرت الحكم إنها تعيد النظر فيه تاني

- النقض ده يا بطل بيختلف عن الاستئناف في إيه الاستئناف ده ممكن يعيد فحص القضية كلها من أول وجديد ويشوف الوقائع والأدلة والشهود لكن النقض لأ النقض ده وظيفته بتقتصر على فحص سلامة الحكم من ناحية القانون يعني بيشف هل الحكم ده صدر صح قانونا ولا فيه غلطة في تطبيق القانون أو تفسيره طول ما هو متناقضش مع أسبابه اللي اتقالت في الحكم ومينفعش محكمة النقض تحقق في تفاصيل القضية أو الوقائع أو تعمل أي إجراءات تحقيق خاصة بالموضوع بتاع القضية لا هي بتبص على القانون وبس

تقسيم الفصل ده (هندرس إيه في النقض ده)

الفصل هنقسمه لخمس مباحث عشان نفهم كل حاجة عن النقض

1. المبحث الأول الأحكام اللي ينفع نطعن عليها بالنقض (يعني إيه الأحكام اللي ينفع تطلع بيه لمحكمة النقض)
2. المبحث الثاني مين اللي ليه الحق إنه يرفع طعن بالنقض (يعني مين الناس اللي القانون سامحلهم إنهم يرفعوا النقض ده)
3. المبحث الثالث ميعاد النقض وإجراءاته (يعني إمتى آخر ميعاد ترفع النقض ده وإيه الخطوات اللي بتعملها عشان ترفعه)
4. المبحث الرابع آثار النقض (يعني إيه اللي بيحصل وإيه النتائج لما بتعمل نقض على الحكم)
5. المبحث الخامس الحكم في النقض (يعني محكمة النقض إزاي بتحكم في القضية دي وإيه اللي بتقوله)

نبدأ بقى في أول مبحث (المبحث الأول)

الأحكام اللي ينفع نطق عليها بالنقض

- القانون بتاعنا وتحديداً المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 دي حددت الأحكام اللي ينفع نطق عليها بالنقض قدام محكمة النقض وده بيكون من النيابة العامة أو المتهم أو المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية يعني كل الأطراف اللي الحكم ممكن يآثر عليهم
- القانون ده قال إن الأحكام النهائية اللي بتصدر من آخر درجة يعني الأحكام اللي خلاص مبقاش ليها أي طريق طعن عادي دي اللي ينفع ترفع عليها نقض
- وكمان المادة 31 من القانون ده قالتك إنك مينفعش تطعن بطريق النقض في الأحكام اللي بتطلع في موضوع الدعوى المدنية لو الحكم ده هيجلينا نوقف أو نعرقل السير في الدعوى
- وكمان المادة 32 من القانون ده قالتك إنه لا يقبل الطعن بطريق الكلمة الأخيرة مش واضحة بس باين إنها بتكمل إنه مينفعش تقبل الطعن ده بطريقة معينة

الأحكام اللي ينفع نطق عليها بالنقض

يعني إيه الأحكام اللي ينفع تطلع بيها لمحكمة النقض عشان تراجعها بس بشروط معينة

إيه الأحكام اللي ينفع تطلع بيها للنقض وبشروط إيه
إحنا لسه في المبحث الأول اللي اسمه الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض

أولاً: شرط مهم أوي عشان الحكم ده ينفع يتنقض (أن يكون الحكم غير جائز الطعن فيه بالطرق العادية)

- القانون بتاعنا اشترط عشان أي حكم ينفع ترفع عليه نقض إنه يكون حكم غير جائز الطعن فيه بالطرق العادية يعني إيه الكلام ده
- يعني الحكم ده يكون مينفعش تستأنفه أو تعمل عليه معارضة خلاص مفيش أي طريق ثاني عادي عشان تراجع الحكم ده
- أو بمعنى ثاني يكون الحكم ده نهائي يعني خلاص مبقاش فيه أي طريقة ثانية عشان تراجع الحكم غير النقض بس
- والحكم النهائي ده يا صاحبي ممكن يكون حكم طلع من محكمة الجنايات أو من محاكم ثاني درجة اللي هي محاكم الاستئناف أو حتى من محاكم أول درجة اللي هي المحكمة الجزئية أو الابتدائية لو الحكم ده مكنش ينفع تستأنفه أصلاً لأن قيمته قليلة مثلاً

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (إيه كمان اللي مينفعش تطعن عليه بالنقض)

- 1- الحكم اللي ينفع تطعن عليه بالمعارضة مينفعش تنقضه
- القانون قالك يا صاحبي لو الحكم اللي طلع ده لسه ينفع تعمل عليه معارضة هنا مينفعش ترفع نقض ليه
- لأن المعارضة طريق عادي والطعن بالنقض طريق غير عادي والقانون هنا عايزك تستخدم الطرق العادية الأول قبل ما تروح للطرق الاستثنائية

- عشان كده لو الحكم ده ينفع تعارض عليه والمعارضة دي متعملتش أو فاتت عليك فرصتها هنا مينفعش تروح تنقض عليه لإنك فوت الفرصة بتاعتك
- بس خد بالك المادة 32 من قانون النقض بتقول إنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا يعني طول ما المعارضة مفتوحة ليك مينفعش تروح تنقض
- 2- الحكم الغيابي اللي عارضت عليه ومقلش مينفعش تطعن بالنقض إلا لو كان الحكم ده ملوش

حل ثاني

- لو المتهم يا صاحبي عمل معارضة على حكم غيابي والمحكمة حكمت عليه بالإدانة يعني هو مذنّب هنا مينفعش تطعن بالنقض على الحكم ده إلا لو الحكم ده بقى نهائي ومش فاضل قدامك أي طريق ثاني عشان تراجع
- والقاعدة دي بتسري على كل الخصوم في القضية سواء النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية
- يعني لو الحكم صدر غيابي ضد المتهم بالبراءة يعني هو بريء خلاص هنا مينفعش النيابة العامة تطعن بالنقض لأن الحكم ده خلاص مفيش فيه مشاكل
- لكن لو الحكم الغيابي ده كان إدانة المتهم يعني هو مذنّب فالنيابة العامة هنا ممكن تطعن بالنقض على الحكم ده لو شافت إن فيه غلطة قانونية
- 3- الأحكام اللي بتطلع في وقائع واحدة أو قضية واحدة وبتدين ناس وتبرئ ناس
- لو المحكمة حكمت في قضية واحدة وكان فيها أكثر من متهم وحكمت على بعض المتهمين بالإدانة يعني هما مذنبين وبرأت متهمين تانيين هنا النيابة العامة ليها الحق إنها تطعن بالنقض على الحكم ده كله سواء في الجزء بتاع الإدانة أو الجزء بتاع البراءة عشان ممكن يكون فيه غلطة قانونية أثرت على الحكم كله

مين اللي ليه الحق إنه يرفع الطعن بالنقض ده يعني مين الأشخاص اللي مسموح لهم يروحوا لمحكمة النقض ويشتكوا من الحكم ده

المبحث الثاني ده كله كده بيشرح لنا مين اللي ليه الحق إنه يرفع طعن بالنقض ده

القانون بتاعنا وتحديدًا المادة 30 من قانون النقض قالتلك كده صراحة إن "كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض" يعني الأربعة دول بس هما اللي ليهم الحق ده وهنفصصهم بالتفصيل



أولاً: حق النيابة العامة في الطعن بالنقض (دي وضعها خاص أوي)

- النيابة العامة يا صاحبي ليها الحق إنها تطعن في أي حكم يبطلع من محكمة الجنايات سواء الحكم ده كان بالإدانة يعني المتهم مذنب أو كان بالبراءة يعني المتهم بريء
- طيب ليه النيابة ليها الحق ده لإنها بتمثل المجتمع كله ومصلحة المجتمع ده أهم من مصلحة أي متهم
- ومصلحة النيابة في الطعن ده لازم تكون **مصلحة صحيحة ودائمة** يعني مش مجرد مصلحة نظرية كده وخلاص
- بس خد بالك لو النيابة رفعت طعن والطعن ده بيقبل مصلحة المتهم يعني بدل ما الحكم كان كويس ليه بقى وحش هنا الطعن ده مينفعش يتقبل من النيابة
- القانون بتاعنا وتحديداً **المادة 46 من قانون 57 لسنة 1959** قالتلك لو فيه حكم صدر بالإعدام وحضوري يعني المتهم كان حاضر لازم النيابة العامة تعرض القضية دي على محكمة النقض مع مذكرة فيها رأيها في الحكم ده وده بيكون خلال **60 يوم** من تاريخ صدور الحكم ده
- والنيابة العامة ليها الحق إنها تطعن بالنقض حتى لو كان الحكم اللي طعنت عليه ده خاص بالدعوى المدنية يعني دعوى التعويضات والفلوس اللي الدولة ليها حق فيها
- والطعن بالنقض ده يا صاحبي لازم يمضيه أي عضو من أعضاء النيابة العامة مش أي حد ثاني بس لازم يكون التقرير ده موقع عليه من **رئيس نيابة** على الأقل ده اللي قالته المادة 346 من قانون النقض يعني مش أي وكيل نيابة يمضيه وخلاص

ثانياً: حق المتهم في الطعن بالنقض (المتهم ده أهم واحد)

- المتهم ده يا صاحبي هو اللي ليه الحق الأساسي إنه يطعن على الحكم اللي صدر ضده سواء بنفسه أو ورثته بعد وفاته بس لو كان ليه مصلحة حقيقية في الطعن ده
- يعني ميتفعلش المتهم يطعن على حكم بالبراءة لإن البراءة دي مصلحته لكن لو الحكم بالبراءة ده فيه أي غلطة أو باطل هنا ينفع يطعن بالنقض

- وكمان ميتفعش المتهم يطعن بالنقض لو الحكم اللي صدر ضده مجرد وصف قانوني للفعل يعني الحكم وصف الجريمة بس والعقوبة اللي اتحكمت عليه بيها كانت في حدود الوصف القانوني للجريمة دي

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (إيه الأحكام اللي مينفعش تطعن عليها بالنقض)

- القانون بتاعنا قالك يا صاحبي إنه مينفعش تقبل الطعن في الحكم لو مكانش ليك مصلحة حقيقية فيه أو مصلحة جدية يعني مجرد إنك عايز تطول القضية وخلاص لا
- يعني مثلاً لو الحكم صدر ضدك في الدعوى المدنية يعني التعويضات ومكانش فيه مصلحة حقيقية ليك في الطعن ده هنا مش هيتقبل الطعن ده منك

ثالثاً: حق المدعي المدني في الطعن بالنقض (بتاع التعويضات)

- المدعي المدني ده يا صاحبي هو اللي بيطالب بتعويضات فلوس في القضية الجنائية ليه الحق إنه يطعن بالنقض على الحكم اللي بيصدر في الدعوى المدنية كلها أو في جزء منها وده اللي المادة 30 و323 من القانون بتاعنا قالوا عليه
- وده بيبكون لما الحكم ده يكون نهائي ومبقاش ليه أي طريق طعن عادي زي الاستئناف
- وليه الحق ده حتى لو كان المبلغ اللي طالبه متجاوز النصاب النهائي للقاضي يعني مبلغ كبير
- وميتفعش تقبل الطعن بالنقض من المدعي المدني لو الحكم اللي صدر فيه كان ببراءة المتهم يعني لو المتهم طلع بريء ليه تطعن بالنقض
- لكن لو الحكم بالبراءة ده كان فيه عيب أو بطلان ممكن يآثر على الدعوى المدنية يعني التعويضات هنا ينفع تطعن بالنقض
- وكمان ورثة المدعي المدني ليهم الحق إنهم يطعنوا بالنقض لو ميعاد الطعن لسه ساري ومخلص
- ولو محكمة الجنايات كانت أغفلت يعني نسيت تحكم في التعويضات اللي طالباها المدعي المدني هنا ينفع برضه يطعن بالنقض على إغفال الحكم ده

المبحث الثالث من الفصل الثالث اللي بنتكلم فيه عن النقض يعني إزاي بنراجع الحكم بس بطريقة معينة أوي والمبحث ده كله بيتكلم عن العيوب اللي بتخلي الحكم باطل وممكن نطعن عليه بالنقض بسببها يعني إيه هي الغلطات اللي لو حصلت في الحكم ممكن تخلينا نرفع عليه نقض ونبقى كده ماشيين صح إيه الغلطات اللي في الحكم ممكن تخلينا نرفع عليه نقض

بص يا بطل المبحث الثالث ده كله كده بيشرح لنا أسباب الطعن بالنقض يعني إيه هي الغلطات أو العيوب اللي لو موجودة في الحكم ينفع نطلع بيه على محكمة النقض ونقولها بصي الحكم ده فيه غلطة

ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم (لو فيه إجراء باطل في القضية أثر على الحكم)

- القانون بتاعنا قالك يا صاحبي إن لو فيه أي إجراء من الإجراءات اللي حصلت أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة كان باطل والبطلان ده أثر في الحكم اللي طلع هنا ينفع ترفع نقض

- يعني إيه الكلام ده يعني لو فيه حاجة اتعملت غلط في القضية زي مثلاً تفتيش من غير إذن أو سماع شهود من غير حلف يمين أو أي إجراء مخالف للقانون لو ده أثر في الحكم النهائي ينفع ترفع نقض
- وخذ بالك إنه مش أي إجراء باطل وخلاص لا لازم البطلان ده يكون ذات أثر يعني ميكونش مجرد غلطة بسيطة كده وملهاش تأثير على الحكم
- يعني لو الغلطة دي لو مكنتش حصلت كان ممكن الحكم يطلع مختلف في الحالة دي بنقول إن البطلان ده أثر في الحكم
- القانون بتاعنا برضه قالك إن لو إنت كخصم في القضية متكلمتش عن الغلطة دي في محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف هنا مينفعش تروح تثير الغلطة دي لأول مرة قدام محكمة النقض لإن المحكمة دي بتشوف الغلطات اللي اتسجلت قبل كده مش اللي لسه بتكتشفها
- بس خد بالك إن لو كانت الغلطة دي ليها علاقة بالنظام العام يعني مصلحة عامة للدولة زي إن القاضي محضرش أو المحكمة مكنتش صح هنا ممكن تثير الغلطة دي لأول مرة قدام محكمة النقض حتى لو متكلمتش عنها قبل كده

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (أمثلة على الحاجات اللي مينفعش تثيرها لأول مرة قدام محكمة النقض)

- من قضاء النقض (أحكام سابقة لمحكمة النقض قالت إيه)
- محكمة النقض قالت إنك مينفعش تثير قدامها لأول مرة أي كلام عن النزاع في وقائع القضية أو في تقدير الأدلة لإن دي مش شغلانتها
- يعني مينفعش تيجي تقولها والله كان فيه شاهد قال كذا ولا الدليل ده مكنش صح لا هي مش بتبص في الوقائع
- وكمان مينفعش تطلب من محكمة النقض إنها تعمل تحقيق جديد أو تشوف حاجات مكنتش موجودة في القضية من الأول زي طلب إجراء تحقيق عن حالة ضوء أو إمكان رؤية لإن ده شغل محكمة الموضوع اللي تحت
- ومينفعش كمان تقول قدام محكمة النقض لأول مرة إن اللي بيدعي التعويض ده اللي هو المدعي المدني مكنش ليه صفة أصلاً في الدعوى لإن ده برضه شغل محكمة الموضوع
- ولو فيه تناقض بين دليلين قوليين أو فنيين ده برضه مينفعش تثيره لأول مرة قدام محكمة النقض لإنها مش بتشوف أدلة جديدة
- ولو الطاعن يعني اللي رفع النقض ده متكلمش عن بطلان حصل في إجراءات القبض أو التفتيش في محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف هنا مينفعش يجي يثير الدفع ده لأول مرة قدام محكمة النقض لإن دي مش شغلانتها هي
- كمان لو محضرتش جلسة المحكمة ومفيش ما يثبت ده أو مدعيش إن الإجراءات اللي تمت في المحاضر كانت غلط أو فيها تزوير هنا مينفعش تطعن بالنقض بسبب ده لإنك كده متكلمتش عن الغلطة دي في وقتها (نقض 1952/2/25 ومجموعة أحكام النقض س 3 ق 189)
- وكمان لو فيه غلط مادي في ذكر اسم محامي حضر عن المتهم ده مش هيخلي الحكم باطل طالما المحامي ده فعلاً حضر ومثل المتهم (نقض 1951/1/8 مجموعة أحكام النقض س 2 ق 181)
- ولو فيه غلط في ذكر اسم المستشار اللي حكم في الجلسة ده مش هيخلي الحكم باطل (نقض 1950/3/27 مجموعة أحكام النقض س 1 ق 316)

- وفي حكم ثاني محكمة النقض قالت إن القانون ده مش بيقبل طلب بطلان الحكم استنادا إلى المادة 264 من قانون المرافعات لإن قانون الإجراءات الجنائية ده هو اللي بيحدد صحة الأحكام الجنائية وبطلانها (نقض 1953/2/24 مجموعة أحكام النقض س 4 ق 202)
- وكمان لو إنت كمتهم متكلمتش عن بطلان في إجراءات سابقة على المحاكمة لأول مرة قدام محكمة النقض ده مينفعش تثيره لأول مرة قدام محكمة النقض (نقض 1957/1/14 مجموعة أحكام النقض س 8 ق 10)
- وفيه أحكام ثانية كتير بتأكد على نفس المبدأ ده (زي نقض 1973/3/4 ونقض 1973/1/28 وغيرهم)

المبحث الرابع من الفصل الثالث اللي بنتكلم فيه عن النقض يعني إزاي بنراجع الحكم بس بطريقة معينة أوي والمبحث ده كله بيتكلم عن

آثار الطعن بالنقض يعني بالبلدي كده إيه اللي بيحصل وإيه النتائج لما بترفع نقض على حكم طلع من المحكمة وإيه اللي بيتغير في الحكم ده وإزاي القضية بتتصرف بعد كدا لما بترفع طعن بالنقض يا صاحبي ده بيترتب عليه نتيجتين أساسيتين هما إن الحكم القديم ده هل هيتوقف تنفيذه ولا لأ وكمان هل الدعوى دي هتترجع تنتظر ثاني قدام محكمة النقض ولا لأ

أولاً: أثر الطعن على تنفيذ الحكم (هل الحكم القديم هيقف تنفيذه ولا لأ)

- القانون بتاعنا وتحديد المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية بتقولك يا صاحبي إنه "لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام" يعني إيه الكلام ده
- يعني كقاعدة عامة يا بطل مجرد إنك بتطعن بالنقض ده مبيقفش تنفيذ الحكم اللي طلع من المحكمة إلا في حالة واحدة بس لو الحكم ده كان إعدام
- طيب ليه القانون بيعمل كده لإن النقض ده طريق طعن غير عادي استثنائي ومتقدرش ترفع بيه الطعن ده إلا لأسباب قانونية معينة أوي مش عشان تشوف الوقائع أو الأدلة
- والقاعدة دي بتريح اللي بيحط القوانين من إنه يفضل يطول مدة تنفيذ الأحكام ده غير إن تأخير تنفيذ الأحكام ده ممكن يعمل مشاكل كتير في الشارع
- بس خد بالك إن الاستثناء الوحيد هنا هو **حكم الإعدام** ليه لإن الحكم ده مينفعش يتصلح لو اتنفذ واتضح إنه غلط فممكن يعمل ضرر كبير ومينفعش يتعدل بعد كده
- والكلام ده بيخفف من القاعدة اللي بتقول إن الحكم اللي بيتنفذ ومش بيبكون نهائي ده ممكن يتنفذ عليك على طول
- يعني لو إنت اتقبض عليك وإتحبست بسبب حكم طلع ضدك وبعدين اكتشفوا إن الحكم ده فيه مشكلة في تطبيق القانون هنا ممكن المحكمة تأمر بوقف تنفيذ الحكم ده لحد ما يتم الفصل في النزاع اللي موجود
- والنيابة العامة ممكن تطلب من المحكمة إنها توقف تنفيذ الحكم ده بشكل مؤقت

ثانياً: مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (أحكام خاصة بوقف تنفيذ الحكم)

- 1- المادة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقول إيه:

- المادة دي قالت إن لو فيه واحد طعن على حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية يعني حبس أو سجن ممكن يطلب في مذكرة الأسباب بتاعته إنه يوقف تنفيذ الحكم ده مؤقتاً لحد ما يتم الفصل في الطعن ده
- رئيس المحكمة هو اللي بيحدد جلسة بسرعة عشان ينظروا في الطعن ده والمحكمة ليها الحق إنها تأمر بوقف تنفيذ العقوبة دي لمدة متزيدش عن ست شهور
- والنيابة العامة هي اللي بتحول ملف الطعن ده للمحكمة عشان تحط رأيها فيه خلال المدة دي
- **2- غرف المشورة اللي المحكمة بتعملها:**
- الغرف دي يا صاحبي بتتكون من دايرة أو أكثر في المحكمة وبتكون مهمتها إنها تشوف الطعون اللي بتتقدم دي
- وهي اللي بتفحص الطعون دي كلها وتطلع قرار مسيبب يا إما بقبول الطعن شكلاً أو بعدم قبوله يعني بتقرر هل الطعن ده مستوفي الشروط بتاعته ولا لأ
- ولو فيه حكم بالحبس الاحتياطي ممكن يتوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لحد ما يتم الفصل في الطعن ده
- والقاضي ليه الحق إنه يأمر بوقف التنفيذ في كل الحالات لو شاف إن فيه إجراءات ممكن تضمن إنه المتهم ميهربش أو مينفذش الحكم
- المادة 41 من قانون النقض اللي اسمها "إخلاء سبيل الطاعن بالكفالة" دي بتسمح للمتهم إنه يدفع كفالة عشان يخرج من الحبس ده لحد ما يتم الفصل في الطعن
- وكمان الأحكام اللي بتطلع في الدعوى المدنية يعني التعويضات مينفعش يتوقف تنفيذها إلا لو القانون بتاع المرافعات هو اللي قال كده

المحاكمة وطرق الطعن يعني إزاي بنراجع الأحكام اللي بتطلع من المحكمة بقى وده موضوع فصلنا دلوقتي وهو **المبحث الخامس** اللي اسمه

الحكم في الطعن يعني بالبلدي كده إزاي محكمة النقض بتحكم في الطعن اللي إنت رفعتة ده وإيه اللي ممكن تقوله عليه يلا بينا نفصصها كده حته حته بالعامة من غير نقط ولا فواصل على اتفقنا

إزاي محكمة النقض بتحكم في الطعن وإمتى بتقولك لا ده مينفعش

- أولاً: عدم قبول الطعن (يعني المحكمة مش هتقبل الطعن بتاعك ده أساساً)**
- المحكمة يا صاحبي بتقولك مش هقبل الطعن بتاعك ده شكلاً لو إنت مقدمتش التقرير بتاع الطعن ده أو الأسباب بتاعته في الميعاد القانوني يعني العشرة أيام بتوع الطعن بالنقض فاتوا عليك
 - وكمان لو المحكمة شافت إن اللي رفع الطعن ده مكنش ليه صفة أصلاً يعني ملوش دعوة بالقضية أو قدم التقرير غلط أو الأسباب اللي إنت كاتبها في الطعن متطابقش الواقع بتاع الحكم اللي إنت بتطعن عليه
 - القانون بتاعنا وتحديداً المادة 38 من قانون النقض بتقولك إن "أحكام محكمة النقض لا يجوز فيها المعارضة لأية علة مهما سمت" يعني لو محكمة النقض طلعت حكم خلاص مفيش أي معارضة عليه مهما كان السبب

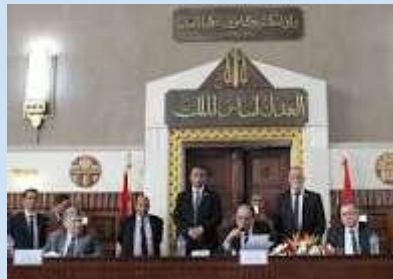
- يعني يا معلم دي كده بتكون مشكلة في الورق نفسه أو في الإجراءات مش في موضوع القضية وده بيخلي المحكمة متقبلوش من الأساس

ثانياً: سقوط الطعن (يعني الطعن بتاعك ده بيقع ومينتظرش فيه)

- الطعن بالنقض يا صاحبي كقاعدة عامة مبيوقفش تنفيذ الحكم إلا لو كان الحكم إعدام زي ما كنا بنقول قبل كده
- لو الحكم اللي إنت مطعون عليه ده كان عقوبة فيها سجن أو حبس وإنت كمتهم مهربتش من التنفيذ أو مجتش عشان تنفذ العقوبة في الميعاد المحدد المحكمة هنا بتقول إن الطعن بتاعك ده "سقط" يعني ملوش لازمة ومينتظرش فيه
- وده بيكون عقاب ليك عشان إنت المفروض تلتزم بالحكم وتيجي تنفذه أو على الأقل تسلم نفسك
- القانون بتاعنا وتحديداً المادة 1/41 من قانون النقض قالت إن "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة" يعني لو متقدمتش للتنفيذ قبل جلسة النقض الطعن بتاعك بيسقط
- والمحكمة هنا ممكن تأمر بإخلاء سبيلك بكفالة يعني فلوس ضمان عشان تخرج من الحبس لحد ما يتم الفصل في الطعن بتاعك
- بس عشان الطعن يسقط لازم تكون العقوبة دي مقيدة للحرية يعني حبس أو سجن ويكون الحكم واجب التنفيذ وإنت متقدمتش للتنفيذ في ميعاده

ثالثاً: رفض الطعن (يعني المحكمة بصت في الطعن بتاعك بس رفضته في الآخر)

- محكمة النقض يا صاحبي هنا بتيجي تبص في الطعن بتاعك بجد وده لو كل الشروط الشكلية كانت سليمة ومحصلش سقوط للطعن ده
- وهنا المحكمة بترفض الطعن بتاعك ده لو شافت إن الأسباب اللي إنت كاتبها في الطعن بتاعك كلها ليها علاقة بموضوع الدعوى يعني ليها علاقة بالوقائع أو الأدلة
- زي مثلاً إنك تقول المحكمة اللي تحت دي أخذت بأقوال شاهد معين وسابت شاهد ثاني أو رفضت تقرير خبير معين دي كلها حاجات محكمة النقض مبتدخلش فيها لإن دي شغلانة محكمة الموضوع اللي أصدرت الحكم
- يعني المحكمة هنا بتقولك ده مش اختصاصي أنا براجع القانون بس مش الوقائع أو الأدلة اللي حصلت
- ولو كان الأسباب اللي إنت كاتبها ليها علاقة بدفوع موضوعية يعني حاجات ليها علاقة بأصل الحق أو القضية أو إجراءات معينة إنت متكلمتش عليها قبل كده ده برضه بيخلي المحكمة ترفض الطعن بتاعك



رفض الطعن

يعني المحكمة بتقولك لا مش هقبل الطعن إمتى محكمة النقض بترفض الطعن بتاعك وبتقولك ملوش لازمة

لما بنوصل لمرحلة إن محكمة النقض تقولك "رفض الطعن" ده معناه إنها بصت في الطعن بتاعك ده ودرسته كويس أوي بس في الآخر قالت لأ مينفعش نلغي الحكم القديم ليه بقى

رفض الطعن:

- محكمة النقض بترفض الطعن بتاعك لو الأسباب اللي إنت كاتبها في الطعن بتاعك كلها ليها علاقة بموضوع الدعوى يعني ليها علاقة بالوقائع اللي حصلت في القضية أو بالأدلة أو بتقدير القاضي للحاجات دي
- يعني مثلاً لو إنت بتقول المحكمة اللي تحت دي أخذت بكلام شاهد معين وسابت كلام شاهد ثاني أو رفضت تقرير خبير معين أو فسرت الأدلة بطريقة إنت مش عاجباك كل دي حاجات يا معلم محكمة النقض مبتدخلش فيها لأن دي شغلانة قاضي الموضوع اللي حكم في القضية تحت وهو اللي ليه الحق إنه يقدر الأدلة دي
- وكمان بترفض الطعن لو كانت الأسباب اللي إنت كاتبها ليها علاقة بدفوع موضوعية يعني حاجات ليها علاقة بأصل الحق أو القضية نفسها أو إجراءات معينة إنت مكنتش اتكلمت عليها قبل كده في محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف
- يعني بالبلدي كده إنت بتطلب من محكمة النقض إنها تشوف حاجات هي أصلاً شغلانتها مش تشوفها هي بتراجع القانون بس مش الوقائع

أمثلة من أحكام محكمة النقض اللي قالت "رفض الطعن" (من قضاء النقض):

- محكمة النقض يا صاحبي قالت في أكثر من حكم ليها إنها بترفض الطعن لو كان متعلق بتقدير ظروف الجريمة أو الظروف اللي حوالها يعني لو القاضي قدر الظروف دي بطريقة إنت شايف إنها غلط النقض مش بيبص في ده لأن دي تقديرية للقاضي
- وكمان لو الحكم اللي إنت بتطعن عليه كان فيه خطأ في وصف الواقعة بس الخطأ ده مكنش مآثر على الحكم هنا برضه مينفعش ترفع نقض
- ولو الحكم نزل العقوبة لأقل حد مسموح بيه بالقانون عشان القاضي شاف إن فيه "رأفة" يعني عطف على المتهم هنا برضه مينفعش ترفع نقض
- ولو إنت كمتهم متكلمتش عن بطلان حصل في إجراءات القبض أو التفتيش في محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف هنا مينفعش تيجي تثير الدفع ده لأول مرة قدام محكمة النقض لأنها مش شغلانتها
- ولو فيه غلط مادي حصل في ذكر اسم محامي حضر عن المتهم ده مش هيخلي الحكم باطل طالما المحامي فعلاً حضر ومثل المتهم يعني الغلط ده مآثرش على جوهر الإجراءات
- ولو الطاعن يعني اللي رفع النقض ده متكلمش عن بطلان حصل في إجراءات سابقة على المحاكمة لأول مرة قدام محكمة النقض ده مينفعش تثيره لأول مرة قدام محكمة النقض
- ولو الدفع بتاعك اللي بتقول فيه إن فيه بطلان في القبض ده مكنش مقدم قبل كده قدام محكمة الموضوع هنا برضه مينفعش تثيره لأول مرة قدام محكمة النقض

- وكمان لو فيه غلط مادي في ذكر اسم محامي حضر عن المتهم ده مش هيخلي الحكم باطل طالما المحامي ده فعلاً حضر ومثل المتهم

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (إمتى المحكمة بترفض الطعن بجد)

- المشرع اللي بيحط القوانين يا صاحبي قال إن لو محكمة النقض رفضت الطعن بتاعك ده عشان الأسباب بتاعته كلها ليها علاقة بموضوع الدعوى أو كانت أسباب غير سليمة من الناحية القانونية
- المادة 38 من قانون النقض بتقولك إن لو النقض ده اترفعت مرة واطرفض عشان الأسباب بتاعته ليها علاقة بالموضوع هنا مينفعش ترفع نقض تاني على نفس الحكم ده بنفس السبب لإن خلاص الموضوع خلاص
- يعني الحكم اللي صدر من محكمة النقض بعد ما ترفض الطعن بتاعك بيعتبر نهائي بالنسبة لكل الأطراف ومينفعش ترفع عليه طعن تاني بنفس السبب أو بأي سبب يخص الموضوع خلاص القضية اتقفلت على كده

حالات التماس إعادة النظر

1 اكتشاف تزوير الأوراق

2 ظهور أدلة جديدة

3 وقوع غش من الخصم

4 القضاء بما لم يُطلب

5 تناقض منطوق الحكم

6 التمثيل الخاطئ بالدعوى

إجراءات التماس إعادة النظر وآثاره

يعني إزاي بنطلب إن المحكمة تعيد النظر في حكم طلع خلاص بس بشروط معينة أوي وإيه اللي بيحصل لما بنطلب ده

إزاي تطلب إعادة النظر في حكم صدر خلاص وإيه اللي بيترتب على طلبك ده

التماس إعادة النظر ودي طريقة طعن استثنائية جدا ومهمة أوي عشان نصلح غلطة قضائية حصلت ومش أي حد يقدر يلجأ ليها ولا ليها معاد محدد

أولاً: إجراءات التماس إعادة النظر (إزاي بنطلب ده)

- (أ) لا ميعاد للطعن بإعادة النظر (مفیش وقت محدد للطلب ده)
- على عكس باقي طرق الطعن يا صاحبي زي الاستئناف والنقض اللي ليهم مواعيد محددة عشان ترفعهم طلب إعادة النظر ده مالوش ميعاد محدد يعني ممكن ترفعه في أي وقت
- الهدف من طلب إعادة النظر ده إنه يصحح غلطة كبيرة أوي حصلت في حكم طلع وده بيكون لما الحكم ده بيدين واحد بريء يعني واحد اتحكم عليه وهو ميعملش حاجة
- وده عشان منخلش الظلم يستمر وعشان مصلحة المجتمع إن ميفاش فيه حكم بإدانة واحد بريء وده بيخلينا نصلح الخطأ القضائي اللي حصل في أي وقت طالما فيه أسباب قوية
- (ب) إجراءات التماس إعادة النظر (إزاي بنقدم الطلب ده)
- في الحالات الأربعة الأولى اللي القانون حددها لطلب إعادة النظر لو إنت كشخص عايز تقدم الطلب ده بتقدمه للنائب العام اللي هو المدعي العام يعني
- بتقدم له طلب مكتوب (عريضة) بتوضح فيه إيه الحكم اللي عايز تعيد النظر فيه وليه عايز تعمل كده وإيه السبب اللي إنت مستند عليه وبتترفق مع الطلب ده كل المستندات اللي بتأيد كلامك ده
- النائب العام بقى هو اللي بيبص في الطلب ده وبيعمل التحقيقات اللي شايف إنها لازمة عشان يتأكد من صحة كلامك
- وبعدين بيرفع الطلب ده هو بنفسه للمحكمة اللي ليها الحق إنها تشوف طلب إعادة النظر ده مع مذكرة بيشرح فيها رأيه وإيه التحقيقات اللي عملها
- والقانون بتاعنا وتحديداً المادة 442 إجراءات جنائية بتقول إن النائب العام لازم يرفع الطلب ده للمحكمة في خلال التلات شهور اللي بعد ما الطلب يتقدم له
- وخذ بالك إنه مينفعش النائب العام يتأخر في إنه يقدم الطلب ده أو يرفضه كده من غير سبب لازم يشرح ليه
- ومحكمة النقض اللي الطلب بيتقدم ليها ملهاش الحق إنها تطلب تحقيق معين أو إجراء معين إلا لو شافت إن ده لازم جداً
- يعني المحكمة مش بتتدخل في التحقيقات بتاعة النائب العام إلا لو كان فيه حاجة ضرورية أوي لازم تتعمل
- والملاحظة المهمة هنا إن اللي بيقدم الطلب ده لازم يكون بيقدم معاه المستندات اللي بتأيد طلبه ده يعني مش كلام على ورق

مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (إيه كمان في الإجراءات دي)

- كان فيه مشروع لقانون الإجراءات المصري بيقول إنه في الحالة الخامسة بتاعت حالات إعادة النظر اللي هي لو فيه واقعة جديدة أو ورقة جديدة اكتشفت لو أصحاب الشأن مقدموش طلبهم ده للنائب العام في خلال سنة من وقت علمهم بالواقعة أو الورقة الجديدة دي خلاص حقهم في الطلب ده بيسقط
- يعني القانون كان عايز يحط معاد للسنة عشان الناس متأخرش أوي في طلب إعادة النظر ده

- والمادة دي كانت بتقول إن حق النائب العام في إنه يقدم طلب إعادة النظر ملوش علاقة بالمدة دي يعني ممكن يقدمه في أي وقت

المحاكمة وطرق الطعن (حاجة أخيرة ومهمة)

- (ج) إيداع الكفالة (تدفع فلوس ضمان)
- القانون يا صاحبي عشان الناس متستغلش طلب إعادة النظر ده وتلجأ ليه كده وخلاص من غير أي أسباب قوية حط شرط إنك لازم تدفع كفالة يعني مبلغ من الفلوس كضمان
- يعني المشرع عمل احتياط عشان الناس متستش استخدام الحق ده
- المادة 444 في القانون قالتلك إن النائب العام مينفعش يقبل طلب إعادة النظر اللي بيتقدم من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية في الحالات الأربعة الأولى من المادة 441 إلا لو إنت دفعت مبلغ خمسة جنيهاات لخزانة المحكمة كضمان
- وده عشان لو الطلب بتاعك ده مكنش ليه لازمة أو طلع غلط الفلوس دي تروح على خزينة المحكمة
- والمادة 441 الأولى قالت إن المحكمة بتحكم على اللي بيطلب إعادة النظر لو مكنش النائب العام هو اللي قدم الطلب بغرامة متزيدش عن خمسة جنيهاات لو الطلب ده اترفض انتهى.....

[اضغط هنا رابط القناة](#)

@amrwalied1907